

TОО «Safety Management Solution»



ОҚУ ҚҰРАЛЫ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

**«Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау»
курс бойынша**

По курсу: «Безопасность и охрана труда»

(предназначено для обучения руководителей, ответственных лиц по безопасности и охране труда и работников)

**ОХРАНА
ТРУДА**



Шымкент - 2025

*Оқу құралын «Safety Management Solution» ЖШС мамандары әзірлеген
«Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» курс тыңдаушылары үшін үлестірме
материал ретінде арналған*

*Учебное пособие разработано специалистами
ТОО «Safety Management Solution»
Предназначено в качестве раздаточного материала для слушателей курса:
«Безопасность и охрана труда»*

СОДЕРЖАНИЕ

Безопасность и охрана труда

№ п/п	Наименование раздела	Страница
1.	Общие вопросы безопасности и охраны труда	4
2.	Трудовые отношения. Трудовой договор	14
3.	Безопасность и охрана труда. Государственное регулирование в области безопасности и охраны труда	24
4.	Организация безопасности и охраны труда	28
5.	Расследование и учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью	30

Безопасность и охрана труда

1. Общие вопросы безопасности и охраны труда

1.1. Законодательство Республики Казахстан в области трудовых отношений

Наименование Закона: Трудовой кодекс Республики Казахстан.

Дата принятия: 23 ноября 2015 года

Регистрационный номер: № 414-V ЗРК

Направление Закона: Трудовое законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Трудового Кодекса, законов Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Закон содержит: 5 разделов, 23 глав и 204 статей.

1.2. Термины и определения, используемые в Трудовом кодексе Республики Казахстан.

1) минимальный размер месячной заработной платы – гарантированный минимум денежных выплат работнику простого неквалифицированного (наименее сложного) труда при выполнении им трудовых обязанностей в нормальных условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени, установленных Трудовым Кодексом, в месяц;

2) специальная одежда – одежда, обувь, головной убор, рукавицы, иные средства индивидуальной защиты, предназначенные для защиты работника от вредных и (или) опасных производственных факторов;

3) тяжелые работы – виды деятельности работника, связанной с постоянными передвижениями, перемещением и переноской вручную (десяти килограммов и более) тяжестей и требующей больших физических усилий (расход энергии более 250 ккал/час);

4) сменная работа – работа в две либо в три или четыре рабочие смены в течение суток;

5) социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), государственными органами, направленная на обеспечение согласования их интересов по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с трудовыми отношениями, а также социально-экономических отношений, основанная на равноправном сотрудничестве;

6) простой – временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, организационного, иного производственного или природного характера, а также в случаях введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации либо при введении иных

ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц;

7) квалификационная категория (разряд) – уровень требований к квалификации работника, отражающий сложность выполняемых работ;

8) отпуск – освобождение работника от работы на определенный период для обеспечения ежегодного отдыха работника или социальных целей с сохранением за ним места работы (должности) и в случаях, установленных Трудовым Кодексом, средней заработной платы;

9) труд – деятельность человека, направленная на создание материальных, духовных и других ценностей, необходимых для жизни и удовлетворения потребностей человека и общества;

10) гигиена труда – комплекс санитарно-эпидемиологических мер и средств по сохранению здоровья работников, профилактике неблагоприятных воздействий производственной среды и трудового процесса;

11) трудовой спор – разногласия между работником (работниками) и работодателем (работодателями), в том числе ранее состоявшими в трудовых отношениях, по вопросам применения трудового законодательства Республики Казахстан, выполнения или изменения условий соглашений, трудового и (или) коллективного договоров, актов работодателя;

12) условия труда – условия оплаты, нормирования труда, выполнения трудовых обязанностей, режима рабочего времени и времени отдыха, порядок совмещения профессий (должностей), расширения зон обслуживания, выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, безопасности и охраны труда, технические, производственно-бытовые условия, а также иные по согласованию сторон условия труда;

13) уполномоченный государственный орган по труду – центральный исполнительный орган, осуществляющий формирование и реализацию государственной политики в сфере трудовых отношений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

13-1) территориальные подразделения уполномоченного государственного органа по труду (территориальные подразделения) – структурные подразделения уполномоченного государственного органа по труду, осуществляющие в пределах соответствующей административно-территориальной единицы полномочия в области регулирования трудовых отношений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

14) оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты работнику вознаграждения за его труд в соответствии с Трудовым Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя;

15) трудовые отношения – отношения между работником и работодателем, возникающие при осуществлении прав и обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан, соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя;

16) отношения, непосредственно связанные с трудовыми, – отношения, складывающиеся по поводу организации и управления трудом, трудоустройства, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения, а также признания профессиональной квалификации работников, социального партнерства, заключения коллективных договоров и соглашений, участия работников (представителей работников) в установлении условий труда в предусмотренных Трудовым Кодексом случаях, разрешения трудовых споров и контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан;

17) безопасность труда – состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности;

18) условия безопасности труда – соответствие трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей;

19) мониторинг безопасности и охраны труда – система наблюдений за состоянием безопасности и охраны труда на производстве, а также оценка и прогноз состояния безопасности и охраны труда;

20) нормативы в области безопасности и охраны труда – эргономические, санитарно-эпидемиологические, психофизиологические и иные требования, обеспечивающие нормальные и безопасные условия труда;

21) несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью, – воздействие на работника, работника направляющей стороны вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя либо принимающей стороны, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, работника направляющей стороны, приведшие их к временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти;

22) трудовые обязанности – обязательства работника и работодателя, обусловленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, актом работодателя, актом принимающей стороны, трудовым, коллективным договорами;

23) трудовой стаж – время в календарном исчислении, затраченное работником на выполнение трудовых обязанностей, а также иные периоды, включаемые в трудовой стаж в соответствии с Трудовым Кодексом;

24) трудовая дисциплина – надлежащее исполнение работодателем и работниками обязательств, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя, учредительными документами;

25) охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства;

25-1) система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных мероприятий по реализации политики по охране труда, выполнению требований безопасности труда, управлению профессиональными рисками;

26) технический инспектор по охране труда – представитель работников, осуществляющий внутренний контроль по безопасности и охране труда;

27) нормирование труда – определение необходимых затрат труда (времени) на выполнение работы (изготовление единицы продукции) работниками в конкретных организационно-технических условиях и установление на этой основе норм труда;

28) безопасные условия труда – условия труда, при которых уровни воздействия производственных факторов на работающих не превышают установленных нормативов.

1.3. Цель и задачи трудового законодательства Республики Казахстан

1. Целью трудового законодательства Республики Казахстан является правовое регулирование трудовых отношений и иных отношений, непосредственно связанных с трудовыми, направленное на защиту прав и интересов сторон трудовых отношений, установление минимальных гарантий прав и свобод в сфере труда.

2. Задачами трудового законодательства Республики Казахстан являются создание необходимых правовых условий, направленных на достижение баланса интересов сторон трудовых отношений, социальной стабильности, общественного согласия.

1.4. Принципы трудового законодательства Республики Казахстан

Принципами трудового законодательства Республики Казахстан являются:

- 1) недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере труда;
- 2) свобода труда;
- 3) запрещение дискриминации в сфере труда, принудительного труда и наихудших форм детского труда;
- 4) обеспечение права на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
- 5) приоритет жизни и здоровья работника;
- 6) обеспечение права на вознаграждение за труд не ниже минимального размера заработной платы;
- 7) обеспечение права на отдых;
- 8) равенство прав и возможностей работников;
- 9) обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов;
- 10) содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства;
- 11) государственное регулирование вопросов безопасности и охраны труда.

1.5. Компетенция уполномоченного государственного органа по труду в области регулирования трудовых отношений

Уполномоченный государственный орган по труду:

1) реализует государственную политику в области труда, безопасности и охраны труда;

1-1) формирует и реализует государственную политику в области труда, безопасности и охраны труда;

2) организует государственный контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан, в том числе требования по безопасности и охране труда, законодательства Республики Казахстан о занятости населения;

3) осуществляет методическое руководство и координацию местных исполнительных органов в области регулирования трудовых отношений;

4) координирует деятельность государственных органов по разработке технических регламентов в области безопасности и охраны труда;

5) осуществляет координацию и взаимодействие в области обеспечения безопасности и охраны труда с другими государственными органами, а также с представителями работников и работодателей;

6) устанавливает порядок разработки, утверждения, замены и пересмотра единых межотраслевых или межотраслевых типовых или типовых норм и нормативов по труду для всех сфер деятельности, или типовых норм и нормативов по труду организаций;

7) разрабатывает и утверждает перечень наименований должностей работников, относящихся к административному персоналу;

7-1) определяет размеры социального пособия по временной нетрудоспособности;

8) устанавливает порядок представления, рассмотрения и согласования норм труда в организациях, на услуги (товары, работы) которых вводится государственное регулирование тарифов (цен, ставок сборов);

9) устанавливает порядок представления, рассмотрения и согласования параметров по системе оплаты труда работников организаций, на услуги (товары, работы) которых вводится государственное регулирование тарифов (цен, ставок сборов);

10) осуществляет регистрацию отраслевых и региональных соглашений, заключенных на уровне области (города республиканского значения, столицы);

11) проводит обучение и аттестацию государственных инспекторов труда;

12) осуществляет контроль за своевременным и объективным проведением расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, в порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

13) осуществляет международное сотрудничество в области регулирования трудовых отношений;

14) определяет порядок разработки, пересмотра, утверждения и применения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и

профессий рабочих, тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих, Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, а также типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций;

14-1) разрабатывает и утверждает Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих, Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих;

14-2) разрабатывает и утверждает квалификационные характеристики отдельных должностей специалистов государственных учреждений и казенных предприятий, общих для всех сфер деятельности;

15) рассматривает и согласовывает квалификационные справочники или типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций различных видов экономической деятельности, разрабатываемые и утверждаемые уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности;

16) определяет список производств, цехов, профессий и должностей, перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и повышенный размер оплаты труда, а также порядок их предоставления (далее – Список производств, цехов, профессий и должностей, перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда);

17) создает комиссию для расследования групповых несчастных случаев в соответствии с Трудовым Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

18) организует мониторинг и оценку рисков в сфере безопасности и охраны труда;

19) утверждает типовое положение о трудовом арбитраже;

20) устанавливает единый порядок исчисления средней заработной платы;

21) определяет порядок поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего, за исключением первого руководителя и педагога государственной организации образования, а также первого руководителя государственной физкультурно-спортивной организации;

22) определяет общие требования к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в организации;

23) утверждает форму, порядок ведения и хранения трудовых книжек;

24) утверждает список работ, на которых запрещается применение труда работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, предельные нормы переноски и передвижения тяжестей работниками, не достигшими восемнадцатилетнего возраста;

25) утверждает предельные нормы подъема и перемещения вручную тяжестей женщинами;

26) утверждает типовое положение о службе безопасности и охраны труда в организации;

27) определяет порядок обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда;

28) разрабатывает и утверждает правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда;

29) устанавливает порядок разработки, утверждения и пересмотра инструкции по безопасности и охране труда работодателем;

30) определяет порядок назначения и выплаты социального пособия по временной нетрудоспособности;

31) утверждает порядок выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, а также устанавливает порядок обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя;

32) утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию нормы выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания;

33) утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию нормы выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности;

34) разрабатывает и утверждает порядок декларирования деятельности работодателя;

35) определяет приоритеты научных разработок в области безопасности и охраны труда и регулирования трудовых отношений;

36) организует разработку научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и осуществляет их реализацию;

37) разрабатывает и утверждает форму учета коллективных трудовых споров;

38) разрабатывает и утверждает единые межотраслевые нормативы численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов;

39-1) согласовывает отраслевые нормативы численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов, разрабатываемые и утверждаемые государственными

органами соответствующих сфер деятельности в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по труду;

40) согласовывает реестры должностей гражданских служащих, разрабатываемых и утверждаемых соответствующими уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности;

40-1) разрабатывает и утверждает типовое положение о системе управления охраной труда;

40-2) разрабатывает и утверждает правила управления профессиональными рисками;

40-3) разрабатывает и утверждает межотраслевые типовые нормативы численности работников служб охраны труда;

40-4) разрабатывает и утверждает Кодекс служебной этики гражданских служащих;

40-5) разрабатывает и утверждает правила представления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров;

40-6) разрабатывает и утверждает правила оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности;

40-7) обеспечивает конфиденциальность и защиту персональных данных работника, содержащихся в единой системе учета трудовых договоров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите;

40-8) разрабатывает и утверждает правила по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте;

40-9) разрабатывает и утверждает единые межотраслевые или межотраслевые типовые или типовые нормы и нормативы по труду для всех сфер деятельности по согласованию с государственными органами соответствующих сфер деятельности;

41) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Трудовым Кодексом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

1.6. Основные права и обязанности работодателя

1. Работодатель имеет право:

1) на свободу выбора при приеме на работу;

2) изменять, дополнять, прекращать и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и по основаниям, установленным Трудовым Кодексом;

3) издавать в пределах своих полномочий акты работодателя;

4) создавать и вступать в объединения (ассоциации, союзы) в целях представительства и защиты своих прав и интересов;

5) требовать от работников выполнения условий трудового, коллективного договоров, правил трудового распорядка и других актов работодателя;

6) поощрять работников, налагать дисциплинарные взыскания, привлекать работников к материальной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым Кодексом;

7) на возмещение ущерба, нанесенного работником при исполнении трудовых обязанностей;

8) обращаться в суд в целях защиты своих прав и законных интересов в сфере труда;

9) устанавливать работнику испытательный срок;

10) обеспечивать работникам профессиональную подготовку, переподготовку, повышение и признание их профессиональной квалификации в соответствии с Трудовым Кодексом и Законом Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях";

11) на возмещение своих затрат, связанных с обучением работника, в соответствии с Трудовым Кодексом;

12) на обращение за рассмотрением индивидуального трудового спора последовательно в согласительную комиссию, суд в порядке;

13) на получение из единой системы учета трудовых договоров сведений о трудовой деятельности претендентов (с их предварительного согласия) и работников.

14) собирать копии документов, удостоверяющих личность трудового иммигранта, для целей, предусмотренных Трудовым Кодексом.

2. Работодатель обязан:

1) соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, соглашений, коллективного, трудового договоров, изданных им актов;

2) при приеме на работу заключать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом;

3) требовать при приеме на работу документы, необходимые для заключения трудового договора, в соответствии со статьей 32 Трудового Кодекса;

4) предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;

5) своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату и иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя;

6) знакомить работника с коллективным договором, соглашением о работе согласительной комиссии (при наличии), правилами трудового распорядка, иными актами работодателя, имеющими непосредственное отношение к работе (трудовой функции) работника, и в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, другими актами работодателя лично или путем направления их посредством курьерской почтовой связи, почтовой связи, факсимильной связи, электронной почты и иных информационно-коммуникационных технологий;

7) рассматривать предложения представителей работников и предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров, заключения коллективных договоров, а также контроля за их выполнением;

8) вести коллективные переговоры в порядке, установленном Трудовым Кодексом, заключать коллективный договор;

- 9) обеспечивать работникам условия труда в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, трудовым, коллективным договорами;
- 10) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей, за счет собственных средств;
- 11) предоставлять информацию уполномоченному органу по вопросам занятости в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о занятости населения;
- 12) выполнять предписания государственных инспекторов труда;
- 13) приостанавливать работу, если ее продолжение создает угрозу жизни, здоровью работника и иных лиц;
- 14) осуществлять обязательное социальное страхование работников;
- 15) страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
- 16) предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск;
- 17) обеспечить сохранность и сдачу в государственный архив документов, подтверждающих трудовую деятельность работников, и сведений об удержании и отчислении денег на их пенсионное обеспечение и обязательное социальное страхование;
- 18) предупреждать работника о вредных и (или) опасных условиях труда и возможности профессионального заболевания;
- 19) принимать меры по предотвращению профессиональных рисков на рабочих местах и в технологических процессах, проводить профилактические работы с учетом производственного и научно-технического прогресса;
- 20) вести учет рабочего времени, в том числе сверхурочных работ, во вредных и (или) опасных условиях труда, на тяжелых работах, выполняемых каждым работником;
- 21) возмещать вред, причиненный жизни и здоровью работника, при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей в соответствии с настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан;
- 22) беспрепятственно допускать должностных лиц уполномоченного государственного органа по труду и территориального подразделения, представителей работников, технических инспекторов по охране труда для проведения проверок состояния безопасности, условий и охраны труда в организациях и соблюдения законодательства Республики Казахстан, а также для расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваний;
- 23) осуществлять сбор, обработку и защиту персональных данных работника в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите;
- 24) осуществлять внутренний контроль по безопасности и охране труда;
- 25) создавать согласительную комиссию в порядке, установленном Трудовым Кодексом;

25-1) предоставлять работнику отпуск для прохождения скрининговых исследований с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы в порядке и объеме, определенном законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения;

26) вносить информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в него изменений и (или) дополнениях, содержащих сведения, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 13) пункта 1 статьи 28, а также сведения о предоставлении отпусков, предусмотренных статьей 99 Трудового Кодекса, в единую систему учета трудовых договоров в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду;

27) обеспечивать работникам равную оплату за равный труд, а также равные производственно-бытовые условия без какой-либо дискриминации.

28) при обращении работника в целях сообщения о факте коррупционного правонарушения или оказания иного содействия в противодействии коррупции в организации, работником которой он является, заключить с данным работником при наличии его намерения соглашение о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции.

29) заключить договор предпенсионного аннуитетного страхования в соответствии со статьей 23-1 Закона Республики Казахстан "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей".

3. Работодатель имеет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом.

2. Трудовые отношения. Трудовой договор

2.1. Предмет трудового договора

По трудовому договору работник обязуется лично выполнять работу (трудовую функцию), соблюдать правила трудового распорядка, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым Кодексом, законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, коллективным договором, актами работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату.

2.2. Запреты и ограничения на заключение трудового договора и трудоустройство

1. Не допускается заключение трудового договора:

1) на выполнение работы, противопоказанной лицу по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;

2) с гражданами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, на тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на должности и работы, предусматривающие полную материальную

ответственность работника за необеспечение сохранности имущества и других ценностей работодателя, а также на работы, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных развлекательных заведениях, производство, перевозка и торговля алкогольной продукцией, табачными изделиями, наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами);

3) с гражданами, лишенными права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

4) с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории Республики Казахстан, до получения работодателем разрешения местного исполнительного органа на привлечение иностранной рабочей силы либо до получения иностранным работником справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства или разрешения трудовому иммигранту, выданных в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам миграции населения, или без соблюдения ограничений или изъятий, установленных законами Республики Казахстан;

5) с иностранными студентами и стажерами, временно пребывающими на территории Республики Казахстан, не представившими справки из организации образования с указанием формы обучения или принимающей организации о прохождении профессиональной подготовки и (или) стажировки и разрешения на пребывание с целью получения образования;

6) с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории Республики Казахстан:

не представившими разрешения на въезд и пребывание с целью воссоединения семьи и документ, подтверждающий состояние в признаваемом законодательством Республики Казахстан браке с гражданином Республики Казахстан;

не имеющими договора вмененного медицинского страхования, покрывающего первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, установленных законами Республики Казахстан;

7) на выполнение работ (оказание услуг) в домашнем хозяйстве одним работодателем – физическим лицом одновременно более чем с пятью трудовыми иммигрантами.

2. Не допускается трудоустройство:

1) в коммерческую организацию, за исключением государственных организаций и организаций, в уставном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат им, а также юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей

участия в уставном капитале) которых принадлежит указанным дочерним организациям, лица в течение одного года после прекращения им государственной службы, если за последний год перед прекращением государственной службы в период выполнения государственных функций указанное лицо в силу своих должностных полномочий непосредственно осуществляло контроль в форме проверок деятельности данной коммерческой организации либо деятельность данной коммерческой организации была непосредственно связана с указанным лицом в соответствии с его компетенцией;

2) в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление;

Нормативным постановлением Конституционного Суда РК от 31.08.2023 № 26-НП подпункт 2) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса РК признан соответствующим Конституции Республики Казахстан в данном Конституционным Судом РК истолковании: ограничение на трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление, в правовой взаимосвязи с Законом РК "О противодействии коррупции" применимо в отношении лиц, претендующих на должности, связанные с исполнением управленческих функций в указанных организациях.

3) в организации в сфере образования, воспитания и развития, организации отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми;

4) на работу по совместительству работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, и работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за исключением медицинских работников.

2.3. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора

1. Заключение трудового договора допускается с гражданами, достигшими шестнадцатилетнего возраста.

2. Трудовой договор может быть заключен с:

1) гражданами, достигшими пятнадцати лет, в случаях получения ими основного среднего, общего среднего образования в организации среднего образования;

2) учащимися, достигшими четырнадцатилетнего возраста, для выполнения в свободное от учебы время работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения;

3) с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию с соблюдением условий, определенных подпунктом 2) настоящего пункта.

3. В случаях, определенных пунктом 2 настоящей статьи, наряду с несовершеннолетним трудовой договор должен подписываться одним из его законных представителей.

2.4. Отстранение от работы

1. В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, работодатель или принимающая сторона обязаны отстранить работника, работника направляющей стороны от работы на основании актов соответствующих уполномоченных государственных органов.

2. Помимо случаев, предусмотренных в пункте 1, работодатель или принимающая сторона обязаны отстранить от работы работника, работника направляющей стороны:

1) находящегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения (их аналогов) или употребившего в течение рабочего дня вещества, вызывающие такое опьянение;

2) не сдавшего экзамены по проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда или промышленной безопасности;

3) не использующего средства индивидуальной и (или) коллективной защиты, предоставленные работодателем или принимающей стороной;

4) не прошедшего медицинский осмотр либо предсменное медицинское освидетельствование, если они являются обязательными в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) в случае лишения права работника, работника направляющей стороны на управление транспортным средством или других разрешений, необходимых для выполнения работы, обусловленной трудовым договором;

6) если его действия или бездействие повлекли или могли повлечь за собой тяжкие последствия для его жизни и здоровья, в том числе других работников, производственные травмы и аварии, нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности либо безопасности движения на транспорте.

3. Работодатель или принимающая сторона имеет право отстранить от работы работника, работника направляющей стороны, не обеспечившего сохранность имущества и других ценностей, переданных работнику, работнику направляющей стороны на основании письменного договора о принятии на себя полной материальной ответственности.

4. На период отстранения от работы работнику, работнику направляющей стороны не сохраняется заработная плата и не выплачивается за счет средств работодателя или принимающей стороны социальное пособие по временной нетрудоспособности.

5. Отстранение работника, работника направляющей стороны от работы осуществляется актом работодателя или актом принимающей стороны на срок до выяснения и (или) устранения причин, послуживших основанием для отстранения.

6. Заработная плата, социальное пособие по временной нетрудоспособности и иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя или актом принимающей стороны, сохраняются за работником, работником направляющей стороны в случае их незаконного отстранения работодателем или принимающей стороной от работы.

2.5. Основания прекращения трудового договора

Основаниями прекращения трудового договора являются:

- 1) расторжение трудового договора по соглашению сторон;
- 2) истечение срока трудового договора;
- 3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- 4) в связи с переводом работника к другому работодателю;
- 5) расторжение трудового договора по инициативе работника;
- 6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- 7) отказ работника от продолжения трудовых отношений;
- 8) переход работника на выборную работу (должность) или назначение его на должность, исключающую возможность продолжения трудовых отношений, кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 9) нарушение условий заключения трудового договора.

2.6. Порядок расторжения трудового договора по соглашению сторон

1. Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
2. Сторона трудового договора, изъявившая желание расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, направляет уведомление другой стороне трудового договора.

Сторона, получившая уведомление, обязана в течение трех рабочих дней в письменной форме сообщить другой стороне о принятом решении.

Дата расторжения трудового договора по соглашению сторон определяется по согласованию между работником и работодателем.

2.7. Порядок прекращения трудового договора по истечении срока

1. Трудовой договор, заключенный на определенный срок, прекращается в связи с истечением его срока.
2. В случае если на день истечения срока трудового договора, заключенного на определенный срок не менее одного года, беременная женщина представит справку о беременности сроком двенадцать и более недель, а также работник, имеющий ребенка в возрасте до трех лет, усыновивший (удочеривший) ребенка и пожелавший использовать свое право на отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком, представит письменное заявление о

продлении срока трудового договора, кроме случаев замещения временно отсутствующего работника, то работодатель обязан продлить срок трудового договора по день окончания отпуска по уходу за ребенком.

3. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время выполнения определенной работы, является день завершения работы.

4. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время замещения временно отсутствующего работника, является день выхода на работу работника, за которым сохранялось место работы (должность), либо дата прекращения трудового договора с работником, за которым сохранялось место работы (должность).

2.8. Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя

1. Трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут в случаях:

1) ликвидации работодателя – юридического лица либо прекращения деятельности работодателя – физического лица;

2) сокращения численности или штата работников;

3) снижения объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя;

4) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

4-1) несоответствия работника требованиям к профессиональной деятельности, установленным законами Республики Казахстан;

5) повторного непрохождения проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда или промышленной безопасности работником, руководителем и лицом, ответственным за обеспечение безопасности и охраны труда;

5-1) лишения свидетельства о присвоении квалификации "оценщик";

6) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы и исключающего возможность ее продолжения;

7) отрицательного результата работы в период испытательного срока;

8) отсутствия работника на работе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день (рабочую смену);

9) нахождения работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов), в том числе в случаях употребления в течение рабочего дня веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения (их аналогов);

10) отказа от прохождения медицинского освидетельствования для установления факта употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;

11) нарушения работником правил охраны труда или пожарной безопасности либо безопасности движения на транспорте, которое повлекло или могло повлечь тяжкие последствия для жизни и здоровья работников, включая производственные травмы и аварии;

12) совершения работником по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, умышленного его уничтожения или повреждения, установленного вступившим в законную силу приговором или постановлением суда;

13) совершения виновных действий или бездействия работника, обслуживающего денежные или товарные ценности, а также использующего свое служебное положение в своих интересах или в интересах третьего лица вопреки интересам работодателя взамен получения материальных или иных выгод для себя или других лиц, если эти действия или бездействие дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

14) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы;

15) разглашения работником сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;

16) повторного неисполнения или повторного ненадлежащего исполнения без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим дисциплинарное взыскание;

17) представления работником работодателю заведомо ложных документов или сведений при заключении трудового договора либо переводе на другую работу, если подлинные документы или сведения могли являться основаниями для отказа в заключении трудового договора или переводе на другую работу;

18) нарушения трудовых обязанностей руководителем исполнительного органа работодателя, его заместителем либо руководителем филиала, представительства и (или) иного обособленного структурного подразделения работодателя, определенного актом работодателя, повлекшего причинение материального ущерба работодателю;

19) прекращения допуска работника к государственным секретам в случаях, установленных законами Республики Казахстан;

20) неявки работника на работу более двух месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, за исключением случаев нахождения работника в отпуске по беременности и родам, а также если заболевание входит в перечень заболеваний, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности, утверждаемый уполномоченным государственным органом в области здравоохранения.

За работником, утратившим трудоспособность в связи с производственной травмой или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;

21) совершения работником коррупционного правонарушения, исключающего в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом возможность дальнейшей работы, за исключением случаев, прямо предусмотренных законами Республики Казахстан;

22) продолжения работником участия в забастовке после доведения до его сведения решения суда о признании забастовки незаконной либо о приостановке забастовки;

23) досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа юридического лица или полномочий отдельного члена исполнительного органа юридического лица, а также в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря по решению учредителя, собственника имущества юридического лица либо уполномоченного учредителем, собственником лица (органа) или уполномоченного органа юридического лица;

24) достижения работником пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан, с правом ежегодного продления срока трудового договора по взаимному согласию сторон;

25) отсутствия работника на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам.

1-1. Трудовой договор с работником по инициативе работодателя подлежит расторжению в случаях:

1) наличия гражданства иностранного государства у руководителя, его заместителя, члена коллегиального органа управления субъекта квазигосударственного сектора – гражданина Республики Казахстан;

2) совершения работником квазигосударственного сектора коррупционного преступления.

2. Трудовой договор о работе по совместительству может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае заключения трудового договора с работником, для которого эта работа будет являться основной.

2.9. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя

1. Работодатель при расторжении трудового договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса, обязан уведомить работника о расторжении трудового договора не менее чем за один месяц, если в трудовом, коллективном договорах не предусмотрен более длительный срок уведомления. С письменного согласия работника расторжение трудового договора может быть произведено до истечения срока уведомления.

Не допускается расторжение трудового договора с работниками до достижения пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан, которым осталось менее двух лет, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 4) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса, без

наличия положительного решения комиссии, созданной из равного числа представителей от работодателя и представителей работников.

2. При расторжении трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 3) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса, работодатель обязан уведомить работников о расторжении трудового договора за пятнадцать рабочих дней, если в трудовом, коллективном договорах не предусмотрен более длительный срок уведомления. По соглашению сторон срок уведомления может быть заменен выплатой заработной платы, пропорциональной неотработанному сроку. В уведомлении работодатель обязан указать причины, послужившие основанием для расторжения трудового договора.

Расторжение трудового договора по данному основанию возможно при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) закрытие структурного подразделения (цеха, участка);
- 2) отсутствие возможности перевода работника на другую работу;
- 3) уведомление не менее чем за один месяц представителей работников с указанием причин, послуживших основанием для расторжения трудового договора (наличие непосредственной связи между экономическими изменениями у работодателя и необходимостью расторжения трудового договора).

3. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 4) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса, должно основываться на решении аттестационной комиссии, в составе которой должен участвовать представитель работников, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

Порядок, условия и периодичность проведения аттестации работников определяются коллективным договором или актом работодателя.

4. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 5) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса, должно основываться на решении экзаменационной комиссии, создаваемой в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Для расторжения трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 6) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса, несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы, должно быть подтверждено медицинским заключением в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 8), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17) и 18) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса, производится с соблюдением порядка применения дисциплинарного взыскания, предусмотренного статьей 65, и требований статьи 66 Трудового Кодекса.

7. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 9) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса, должно быть подтверждено медицинским заключением.

Решение о направлении работника на медицинское освидетельствование принимается представителем работодателя.

7-1. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 10) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса, должно быть подтверждено актом об отказе работника от прохождения медицинского освидетельствования.

7-2. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 13) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса, должно подтверждаться актом внутреннего расследования с указанием в нем обоснований, подтверждающих совершение виновных действий или бездействия работником. Порядок внутреннего расследования устанавливается актом работодателя.

8. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 20) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса, допускается после предъявления работником листа о временной нетрудоспособности.

9. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 24) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса, допускается по достижении работником пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан, с уведомлением работника после достижения им пенсионного возраста не менее чем за один месяц до даты расторжения трудового договора и выплатой компенсации в размере, определяемом трудовым, коллективным договорами и (или) актом работодателя.

10. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 25) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса, допускается при непредоставлении работником информации о причинах отсутствия в течение десяти календарных дней со дня направления работодателем работнику акта об отсутствии по почте заказным письмом с уведомлением о его вручении.

11. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 1) пункта 1-1 статьи 52 Трудового Кодекса, производится на основании представления органов внутренних дел Республики Казахстан или органов дипломатической службы Республики Казахстан.

12. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 1-1 статьи 52 Трудового Кодекса, производится на основании:

1) вступившего в законную силу обвинительного приговора суда за совершение коррупционного преступления;

2) вступившего в законную силу постановления суда или утвержденного прокурором постановления органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

3. Безопасность и охрана труда. Государственное регулирование в области безопасности и охраны труда

3.1. Государственное регулирование в области безопасности и охраны труда

Государственное регулирование в области безопасности и охраны труда включает:

- 1) государственный надзор, контроль и мониторинг за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда;
- 2) разработку и принятие нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативно-технической документации в области безопасности и охраны труда;
- 3) создание и реализацию систем экономического стимулирования деятельности по улучшению условий, безопасности и охране труда, разработке и внедрению безопасных техники и технологий, индивидуальной и коллективной защите работников;
- 4) повышение эффективности государственного, внутреннего контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда;
- 5) проведение научных исследований по проблемам безопасности и охраны труда с учетом передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда;
- 6) защиту законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваний, а также членов их семей;
- 7) установление гарантий и компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, не устранимыми при современном техническом уровне производства и организации труда;
- 8) подготовку и повышение квалификации специалистов по безопасности и охране труда;
- 9) установление единого порядка учета несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваний;
- 10) обеспечение функционирования единой информационной системы в области безопасности и охраны труда;
- 11) международное сотрудничество в области безопасности и охраны труда.

3.2. Требования по безопасности и охране труда и финансирование мероприятий

1. Требования по безопасности и охране труда устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Казахстан и должны содержать правила, процедуры и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.

2. Требования по безопасности и охране труда обязательны для исполнения работодателями и работниками при осуществлении ими деятельности на территории Республики Казахстан.

3. Финансирование мероприятий по безопасности и охране труда осуществляется за счет средств работодателя и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Работники не несут расходов на эти цели.

Объем средств определяется актом работодателя или коллективным договором.

3.2. Права и обязанности работника в области безопасности и охраны труда

1. Работник имеет право на:

1) рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями по безопасности и охране труда;

2) обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями по безопасности и охране труда, а также трудовым, коллективным договорами;

3) обращение в территориальное подразделение о проведении обследования условий и охраны труда на его рабочем месте;

4) участие лично или через своего представителя в проверке и рассмотрении вопросов, связанных с улучшением условий, безопасности и охраны труда;

5) отказ от выполнения работы в случае необеспечения работодателем работника средствами индивидуальной и (или) коллективной защиты и при возникновении ситуации, создающей угрозу его здоровью или жизни, с письменным извещением об этом непосредственного руководителя или работодателя;

6) образование и профессиональную подготовку, необходимые для безопасного исполнения трудовых обязанностей, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7) получение достоверной информации от работодателя о характеристике рабочего места и территории организации, состоянии условий, безопасности и охраны труда, о существующем профессиональном риске, а также о мерах по его защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

8) сохранение заработной платы на время приостановки работы организации из-за несоответствия требованиям по безопасности и охране труда.

2. Работник обязан:

1) соблюдать требования норм, правил и инструкций по безопасности и охране труда;

2) немедленно сообщать работодателю или организатору работ о каждой производственной травме и иных повреждениях здоровья работников, признаках профессионального заболевания (отравления), а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей;

3) проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также предсменное и иное медицинское освидетельствование в порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) по требованию работодателя проходить профилактические медицинские осмотры в случаях, предусмотренных актом работодателя, а также при переводе на другую работу;

5) сообщать работодателю об установлении инвалидности или ином ухудшении состояния здоровья, препятствующем продолжению трудовых обязанностей;

6) неукоснительно применять и использовать по назначению средства индивидуальной и коллективной защиты, предоставляемые работодателем;

7) выполнять требования государственного инспектора труда, технического инспектора по охране труда, специалистов внутреннего контроля и предписанные медицинскими учреждениями лечебные и оздоровительные мероприятия;

8) проходить обучение, инструктирование и проверку знаний по безопасности и охране труда в порядке, определенном работодателем и предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

3.4. Права и обязанности работодателя в области безопасности и охраны труда

1. Работодатель имеет право:

1) поощрять работников за содействие в создании благоприятных условий труда на рабочих местах, рационализаторские предложения по созданию безопасных условий труда;

2) отстранять от работы и привлекать к дисциплинарной ответственности работников, нарушающих требования по безопасности и охране труда, в порядке, установленном настоящим Кодексом;

3) требовать от работника неукоснительного соблюдения требований по безопасному ведению работ на производстве;

4) направлять работников за счет собственных средств на профилактические медицинские осмотры в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или актом работодателя.

2. Работодатель обязан:

1) проводить оценку профессионального риска и принимать меры по его минимизации и исключению путем проведения профилактики, замены производственного оборудования и технологических процессов на более безопасные;

2) проводить обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда, а также обеспечивать документами по безопасному ведению производственного процесса и работ за счет собственных средств;

3) организовать обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, периодически не реже одного раза в три года в организациях, осуществляющих повышение квалификации кадров, в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду, согласно списку, утвержденному актом работодателя;

4) создать работникам необходимые санитарно-гигиенические условия, обеспечить выдачу и ремонт специальной одежды и обуви работников, снабжение их средствами профилактической обработки, моющими и дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой, молоком или равноценными пищевыми продуктами, и (или) специализированными продуктами для диетического (лечебного и профилактического) питания, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с нормами, установленными уполномоченным государственным органом по труду;

5) не допускать к переноске и передвижению работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы;

6) не допускать подъема и перемещения вручную женщинами тяжестей, превышающих установленных для них предельных норм;

7) осуществлять регистрацию, учет и анализ несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваний;

8) один раз в квартал предоставлять в уполномоченный государственный орган по труду и территориальное подразделение, представителям работников по их письменному запросу необходимую информацию для мониторинга состояния условий, безопасности и охраны труда;

9) обеспечивать расследование несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

10) исполнять предписания и заключения государственных инспекторов труда;

11) проводить с участием представителей работников периодическую, не реже чем один раз в пять лет, аттестацию производственных объектов по условиям труда в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным государственным органом по труду;

12) страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей и направлять в уполномоченный государственный орган по труду сведения о заключении договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду;

13) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

14) осуществлять разработку, утверждение и пересмотр инструкций по безопасности и охране труда в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по труду;

15) проводить за счет собственных средств обязательные, периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных соглашением, коллективным договором, законодательством Республики Казахстан, а также при переводе на другую работу с изменениями условий труда либо появлении признаков профессионального заболевания;

16) внедрять систему управления охраной труда и осуществлять контроль за ее функционированием.

4. Организация безопасности и охраны труда

4.1. Аттестация производственных объектов по условиям труда

1. Производственные объекты подлежат обязательной периодической аттестации по условиям труда.

2. Аттестация производственных объектов по условиям труда проводится специализированными организациями по проведению аттестации производственных объектов периодически не реже чем один раз в пять лет.

3. Порядок проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда определяется уполномоченным государственным органом по труду.

4. Внеочередная аттестация производственных объектов по условиям труда проводится по требованию органа государственного контроля и надзора за безопасностью и охраной труда при выявлении нарушения порядка проведения аттестации производственных объектов по условиям труда.

Результаты внеочередной аттестации производственных объектов по условиям труда оформляются в виде приложения к материалам предшествующей аттестации производственного объекта по условиям труда.

5. Для организации проведения аттестации производственных объектов по условиям труда работодателем издается соответствующий приказ о создании аттестационной комиссии в составе председателя, членов и секретаря, ответственного за составление, ведение и хранение документации по аттестации производственных объектов по условиям труда.

6. В состав аттестационной комиссии включаются руководитель либо его заместитель, специалисты служб безопасности и охраны труда и иных подразделений по согласованию, а также представители работников.

Отказ представителей работников от участия в аттестационной комиссии не является основанием для непроведения аттестации производственных объектов по условиям труда.

7. После завершения аттестации производственных объектов по условиям труда специализированная организация по проведению аттестации производственных объектов в течение десяти календарных дней направляет сведения о результатах аттестации производственных объектов по условиям

труда в уполномоченный государственный орган по труду в установленном им порядке.

8. Результаты аттестации производственных объектов по условиям труда вступают в силу с момента издания акта аттестации производственного объекта.

9. Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации производственных объектов осуществляется государственными инспекторами труда.

4.2. Требования безопасности рабочих мест

1. Здания (сооружения), в которых размещаются рабочие места, по своему строению должны соответствовать их функциональному назначению и требованиям безопасности и охраны труда.

2. Рабочее оборудование должно соответствовать нормам безопасности, установленным для данного вида оборудования, иметь соответствующие технические паспорта (сертификат), знаки предупреждения и обеспечиваться ограждениями или защитными устройствами для обеспечения безопасности работников на рабочих местах.

3. Аварийные пути и выходы работников из помещения должны быть обозначены, оставаться свободными и выводить на открытый воздух либо в безопасную зону.

4. Опасные зоны должны быть четко обозначены. Если рабочие места находятся в опасных зонах, в которых ввиду характера работы существует риск для работника, то такие места должны оснащаться устройствами, преграждающими доступ в эти зоны посторонним.

По территории организации пешеходы и технологические транспортные средства должны перемещаться в безопасных условиях.

5. В течение рабочего времени температура, освещение, а также вентиляция в помещении, где располагаются рабочие места, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

6. При проведении работ на строительной площадке одновременно несколькими организациями (два и более) общую координацию работ по соблюдению ими требований безопасности и охраны труда в соответствии с настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан осуществляет генеральный подрядчик.

4.3. Обязательный медицинский осмотр работников

1. Работодатель за счет собственных средств обязан организовывать проведение периодических медицинских осмотров и обследований работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Работники, занятые на работах, связанных с повышенной опасностью, машинами и механизмами, должны проходить предсменное медицинское освидетельствование. Список профессий, требующих предсменного

медицинского освидетельствования, определяется уполномоченным органом в области здравоохранения.

5. Расследование и учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью

5.1. Общие положения расследования и учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью

1. Расследованию в соответствии с настоящим Кодексом подлежат случаи повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой деятельностью и приведшие к нетрудоспособности либо смерти, а также:

1) лиц, обучающихся в учебных заведениях, при прохождении ими профессиональной практики;

2) военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, привлеченных к выполнению работ, не связанных с прохождением воинской службы, службы в специальных государственных органах;

3) лиц, привлекаемых к труду в местах лишения свободы и по приговору суда;

4) личного состава профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований в сфере гражданской защиты, военизированной охраны, членов добровольных команд по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, по спасению человеческой жизни и имущества.

2. Подлежат учету как несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью, повреждения здоровья работников, работников направляющей стороны, связанные с исполнением трудовых обязанностей, приведшие к нетрудоспособности либо смерти, если они произошли:

1) перед началом или по окончании рабочего времени при подготовке и приведении в порядок рабочего места, орудий производства, средств индивидуальной защиты и других действий;

2) в течение рабочего времени на рабочем месте, по пути следования работника, работника направляющей стороны, деятельность которых связана с передвижением между объектами обслуживания, в том числе по заданию работодателя или принимающей стороны, а также во время командировки при исполнении трудовых обязанностей;

3) при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем или принимающей стороной;

4) на личном транспортном средстве при наличии письменного согласия работодателя или принимающей стороны на право использования его в служебных целях;

5) при совершении действий по собственной инициативе в интересах работодателя или принимающей стороны;

6) по пути следования работающих вахтовым методом с места сбора (проживания в период вахты) на работу или обратно на транспортном средстве, предоставленном работодателем или принимающей стороной.

3. Не подлежат учету как несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью, повреждения здоровья работников, работников направляющей стороны, в ходе расследования которых объективно установлено, что они произошли:

1) при выполнении пострадавшим по собственной инициативе работ или иных действий, не входящих в функциональные обязанности работника, работника направляющей стороны и не связанных с интересом работодателя или принимающей стороны, в том числе в период междусменного отдыха при работе вахтовым методом, перерыва для отдыха и приема пищи;

2) в случае, когда основной причиной явилось состояние алкогольного опьянения, употребления пострадавшим токсических и наркотических веществ (их аналогов);

3) в результате преднамеренного (умышленного) причинения вреда своему здоровью, а также при совершении пострадавшим уголовного правонарушения;

4) из-за внезапного ухудшения здоровья пострадавшего, не связанного с воздействием производственных факторов, подтвержденного медицинским заключением.

4. Расследование случаев профессиональных заболеваний проводится работодателем совместно с государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

5. Ответственные должностные лица организаций здравоохранения не позднее двух рабочих дней должны информировать работодателей и территориальное подразделение о каждом случае первичного обращения с производственной травмой или повреждением здоровья работников, связанном с трудовой деятельностью, а также о случаях острого профессионального заболевания (отравления) государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6. Ответственность за организацию расследования и регистрацию несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваний на производстве несет работодатель.

7. Ответственность за организацию расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью работников направляющей стороны, и профессиональных заболеваний на производстве, а также за допуск на объект либо рабочее место представителя направляющей стороны несет принимающая сторона.

5.2. Обязанности работодателя при расследовании несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью

1. Работодатель обязан:

1) организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшему и при необходимости его доставку в организацию здравоохранения;

2) сохранить до начала расследования обстановку на месте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, (состояние оборудования и

механизмов, орудия труда) в таком же виде, как в момент происшествия, при условии, что это не угрожает жизни и здоровью других лиц, а нарушение непрерывности производственного процесса не приведет к аварии, а также произвести фотографирование места несчастного случая;

3) немедленно проинформировать о несчастном случае близких родственников пострадавшего и направить сообщение в государственные органы и организации, определенные настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами;

4) допускать членов комиссии по специальному расследованию к месту происшествия для расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью.

2. Работодатель немедленно в течение суток сообщает о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, по форме, установленной уполномоченным государственным органом по труду:

1) в территориальное подразделение;

2) в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности при несчастных случаях, происшедших на опасных производственных объектах;

3) в территориальное подразделение государственного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения о случаях профессионального заболевания или отравления;

4) представителям работников;

5) правоохранительному органу по месту, где произошел несчастный случай, и уполномоченным органам производственного и ведомственного контроля и надзора в случаях, подлежащих специальному расследованию.

2-1. Работодатель незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении несчастного случая, уведомляет страховую организацию, с которой у него заключен договор на страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

3. При расследовании несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, по требованию комиссии работодатель за счет собственных средств обеспечивает:

1) выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов;

2) фотографирование места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;

3) предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения расследования;

4) предоставление:

документов, характеризующих состояние рабочего места, наличие вредных и (или) опасных производственных факторов (планов, эскизов, схем, а при необходимости – фото – и видеоматериалов места происшествия и других);

выписок из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний пострадавших по безопасности и охране труда, протоколов опросов очевидцев несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, и должностных лиц, объяснений пострадавших, экспертных заключений специалистов;

результатов лабораторных исследований и экспериментов;

медицинского заключения о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, о наличии (отсутствии) признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

копий документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды и других средств индивидуальной защиты;

выписок из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального органа государственного надзора (если несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью, произошел в организации или на объекте, подконтрольном этому органу);

других документов, имеющих отношение к рассмотрению дела, по усмотрению комиссии.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

р / с	Бөлім атауы	Бет
1.	Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы мәселелері	35
2.	Еңбек қатынастары. Еңбек шарты	45
3.	Қауіпсіздік және еңбекті қорғау	54
4.	Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды ұйымдастыру	58
5.	Байланысты жазатайым оқиғаларды тергеу және есепке алу еңбек қызметімен	60

1. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы мәселелері

1.1. Қазақстан Республикасының еңбек қатынастары саласындағы заңнамасы

Заңның атауы: Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі.

Қабылдау күні: 23 Қараша 2015 жыл

Тіркеу нөмірі: № 414-V ЗРК

Заңның бағыты: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және Еңбек Кодекстен, Қазақстан Республикасының заңдарынан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

Заңда: 5 бөлім, 23 тарау және 204 бап бар.

1.2. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде қолданылатын терминдер мен анықтамалар.

1) айлық жалақының ең төмен мөлшері-жұмыскерге еңбек міндеттерін қалыпты жағдайда және еңбек кодексінде белгіленген жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы кезінде айына қарапайым біліктілігі жоқ (ең аз күрделі) еңбекке ақшалай төлемдердің кепілді ең төмен мөлшері;

2) арнайы киім-жұмыскерді зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардан қорғауға арналған киім, аяқ киім, бас киім, қолғаптар, өзге де жеке қорғаныш құралдары;

3) ауыр жұмыстар-тұрақты қозғалыспен, қолмен (он килограмм және одан да көп) ауыр салмақты жылжытумен және тасымалдаумен байланысты және үлкен физикалық күш салуды талап ететін (энергия шығыны сағатына 250 ккал-дан астам) қызметкер қызметінің түрлері;

4) ауысымдық жұмыс-тәулік ішінде екі немесе үш немесе төрт жұмыс ауысымындағы жұмыс;

5) әлеуметтік әріптестік-еңбек қатынастарын және еңбек қатынастарына, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық қатынастарға тікелей байланысты өзге де мәселелер бойынша олардың мүдделерін келісуді қамтамасыз етуге бағытталған, тең құқылы ынтымақтастыққа негізделген Қызметкерлер (Қызметкерлер өкілдері), жұмыс берушілер (жұмыс берушілер өкілдері), мемлекеттік органдар арасындағы өзара қатынастар жүйесі;

6) қарапайым-экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, өзге де өндірістік немесе табиғи сипаттағы себептер бойынша, сондай-ақ төтенше немесе соғыс жағдайы енгізілген, төтенше жағдай жарияланған жағдайларда не мемлекеттік органдардың немесе олардың лауазымды адамдарының шешімі бойынша өзге де шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілген кезде жұмысты уақытша тоқтата тұру;

7) біліктілік санаты – разряды) - Орындалатын жұмыстардың күрделілігін көрсететін қызметкердің біліктілігіне қойылатын талаптар деңгейі;

8) демалыс-жұмыскердің жұмыс орнын (лауазымын) сақтай отырып, оның жыл сайынғы демалысын немесе әлеуметтік мақсаттарын қамтамасыз ету үшін және еңбек кодексінде белгіленген жағдайларда орташа жалақыны қамтамасыз ету үшін қызметкерді белгілі бір кезеңге жұмыстан босату;

9) еңбек-адам мен қоғамның өмірі мен қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті материалдық, рухани және басқа да құндылықтарды жасауға бағытталған адам қызметі;

10) еңбек гигиенасы-жұмыскерлердің денсаулығын сақтау, өндірістік орта мен еңбек процесінің қолайсыз әсерлерінің профилактикасы жөніндегі санитариялық-эпидемиологиялық шаралар мен құралдар кешені;

11) еңбек дауы-Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын қолдану, келісімдердің, Еңбек және (немесе) ұжымдық шарттардың, жұмыс беруші актілерінің талаптарын орындау немесе өзгерту мәселелері бойынша қызметкер (қызметкерлер) мен жұмыс беруші (жұмыс берушілер) арасындағы, оның ішінде бұрын еңбек қатынастарында болған келіспеушіліктер;

12) еңбек жағдайлары-еңбекке ақы төлеу, Еңбекті нормалау, Еңбек міндеттерін орындау, Жұмыс уақыты мен демалыс уақыты режимі жағдайлары, кәсіптерді (лауазымдарды) қоса атқару, қызмет көрсету аймақтарын кеңейту, уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындау, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау тәртібі, техникалық, өндірістік-тұрмыстық жағдайлар, сондай-ақ тараптардың келісімі бойынша өзге де еңбек жағдайлары;

13) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган-Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еңбек қатынастары саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыруды және іске асыруды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

13-1) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелері (аумақтық бөлімшелер) – тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еңбек қатынастарын реттеу саласындағы өкілеттіктерді жүзеге асыратын еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелері;

14) еңбекке ақы төлеу - Еңбек кодексіне және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ келісімдерге, еңбек, ұжымдық шарттарға және жұмыс берушінің актілеріне сәйкес жұмыс берушінің қызметкерге оның еңбегі үшін сыйақы міндетті төлеуді қамтамасыз етуімен байланысты қатынастар жүйесі;

15) еңбек қатынастары-Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында, келісімдерде, еңбек, ұжымдық шарттарда және жұмыс берушінің актілерінде көзделген құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру кезінде туындайтын қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы қатынастар;

16) еңбекпен тікелей байланысты қатынастар – еңбекті ұйымдастыру және басқару, жұмысқа орналастыру, кәсіптік даярлау, қайта даярлау және арттыру, сондай-ақ қызметкерлердің кәсіптік біліктілігін тану, әлеуметтік әріптестік, ұжымдық шарттар мен келісімдер жасасу, Еңбек Кодексінде

көзделген жағдайларда жұмыскерлердің (жұмыскерлер өкілдерінің) еңбек жағдайларын белгілеуге қатысуы жөнінде қалыптасатын қатынастар, еңбек дауларын шешу және Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының сақталуын бақылау;

17) еңбек қауіпсіздігі-еңбек қызметі процесінде жұмыскерлерге зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерін болдырмайтын іс-шаралар кешенімен қамтамасыз етілген жұмыскерлердің қорғалу жай-күйі;

18) еңбек қауіпсіздігі шарттары-жұмыскердің еңбек міндеттерін орындауы кезінде еңбек процесі мен өндірістік ортаның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сәйкестігі;

19) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мониторингі-өндірістегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жай-күйін бақылау жүйесі, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жай-күйін бағалау және болжау;

20) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтер-қалыпты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ететін эргономикалық, санитариялық-эпидемиологиялық, психофизиологиялық және өзге де талаптар;

21) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға – Жұмыс берушінің не қабылдаушы Тараптың еңбек (қызметтік) міндеттерін немесе тапсырмаларын орындаған кезде жіберуші Тараптың қызметкеріне, қызметкеріне зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік фактордың әсер етуі, нәтижесінде өндірістік жарақат, денсаулығының кенеттен нашарлауы немесе жұмыскердің, жіберуші Тарап қызметкерінің улануы орын алған, жұмыс берушінің не қабылдаушы Тараптың олардың еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айырылуына не қайтыс болуына;

22) Еңбек міндеттері-қызметкер мен жұмыс берушінің Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, жұмыс берушінің актісінде, қабылдаушы Тараптың актісінде, еңбек, ұжымдық шарттарда шартталған міндеттемелері;

23) еңбек өтілі-қызметкердің еңбек міндеттерін орындауға жұмсаған күнтізбелік есептеудегі уақыты, сондай-ақ Еңбек кодексіне сәйкес еңбек өтіліне енгізілетін өзге де кезеңдер;

24) еңбек тәртібі-Жұмыс берушінің және қызметкерлердің Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, сондай-ақ келісімдерде, еңбек, ұжымдық шарттарда, жұмыс берушінің актілерінде, құрылтай құжаттарында белгіленген міндеттемелерді тиісінше орындауы;

25) еңбекті қорғау-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық-техникалық, санитариялық-эпидемиологиялық, емдеу-профилактикалық, оңалту және өзге де іс-шаралар мен құралдарды қамтитын еңбек қызметі процесінде жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі;

25-1) еңбекті қорғауды басқару жүйесі-еңбекті қорғау, еңбек қауіпсіздігі талаптарын орындау, кәсіптік тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатты іске асыру жөніндегі өзара байланысты іс-шаралар кешені;

26) еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспектор-еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі бақылауды жүзеге асыратын қызметкерлердің өкілі;

27) Еңбекті нормалау-жұмыскерлердің нақты ұйымдастырушылық-техникалық жағдайларда жұмысты орындауға (өнім бірлігін дайындауға) қажетті еңбек шығындарын (уақытын) айқындау және осы негізде еңбек нормаларын белгілеу;

28) қауіпсіз еңбек жағдайлары - жұмыс істеушілерге өндірістік факторлардың әсер ету деңгейі белгіленген нормативтерден аспайтын еңбек жағдайлары

1.3. Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының мақсаты мен міндеттері

1. Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының мақсаты еңбек қатынастары тараптарының құқықтары мен мүдделерін қорғауға, еңбек саласындағы құқықтар мен бостандықтардың ең төменгі кепілдіктерін белгілеуге бағытталған еңбек қатынастарын және еңбекпен тікелей байланысты өзге де қатынастарды құқықтық реттеу болып табылады.

2. Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының міндеттері еңбек қатынастары тараптарының мүдделерінің теңгеріміне, әлеуметтік тұрақтылыққа, қоғамдық келісімге қол жеткізуге бағытталған қажетті құқықтық жағдайлар жасау болып табылады.

1.4. Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының қағидаттары **Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының қағидаттары:**

1) адам мен азаматтың еңбек саласындағы құқықтарын шектеуге жол бермеу;

2) еңбек бостандығы;

3) еңбек, мәжбүрлі еңбек және балалар еңбегінің ең нашар нысандары саласындағы кемсітушілікке тыйым салу;

4) Қауіпсіздік және гигиена талаптарына сай келетін еңбек жағдайларына құқықты қамтамасыз ету;

5) қызметкердің өмірі мен денсаулығының басымдығы;

6) еңбегі үшін ең төменгі жалақы мөлшерінен төмен емес сыйақы алу құқығын қамтамасыз ету;

7) демалу құқығын қамтамасыз ету;

8) қызметкерлердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігі;

9) жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің өз құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін бірлестікке құқығын қамтамасыз ету;

10) мемлекеттің әлеуметтік әріптестікті нығайтуға және дамытуға жәрдемдесуі;

11) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін мемлекеттік реттеу.

1.5. Еңбек қатынастарын реттеу саласындағы еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның құзыреті

Еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган:

1) Еңбек, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

1-1) еңбек, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастырады және іске асырады;

2) Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының, оның ішінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптардың, Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады;

3) еңбек қатынастарын реттеу саласында жергілікті атқарушы органдарға әдістемелік басшылық жасауды және үйлестіруді жүзеге асырады;

4) мемлекеттік органдардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі қызметін үйлестіреді;

5) Еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету саласында басқа мемлекеттік органдармен, сондай-ақ қызметкерлер мен жұмыс берушілердің өкілдерімен үйлестіруді және өзара іс-қимылды жүзеге асырады;

6) қызметтің барлық салалары үшін бірыңғай салааралық немесе салааралық үлгілік немесе үлгілік нормалар мен еңбек жөніндегі нормативтерді немесе ұйымдардың еңбегі жөніндегі үлгілік нормалар мен нормативтерді әзірлеу, бекіту, ауыстыру және қайта қарау тәртібін белгілейді;

7) Әкімшілік персоналға жататын жұмыскерлер лауазымдары атауларының тізбесін әзірлейді және бекітеді;

7-1) еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақы мөлшерін айқындайды;

8) қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) мемлекеттік реттеу енгізілетін ұйымдарда еңбек нормаларын ұсыну, қарау және келісу тәртібін белгілейді;

9) қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) мемлекеттік реттеу енгізілетін ұйымдар қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу жүйесі бойынша параметрлерді ұсыну, қарау және келісу тәртібін белгілейді;

10) облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) деңгейінде жасалған салалық және өңірлік келісімдерді тіркеуді жүзеге асырады;

11) мемлекеттік еңбек инспекторларын оқytуды және аттестаттауды жүргізеді;

12) Еңбек Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларға тергеп-тексерудің уақтылы және объективті жүргізілуіне бақылауды жүзеге асырады;

13) еңбек қатынастарын реттеу саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

14) Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығын, жұмысшылар кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларын, басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығын, сондай-ақ ұйымдар басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын әзірлеу, қайта қарау, бекіту және қолдану тәртібін айқындайды;

14-1) Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығын, жұмысшылар кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларын, басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығын әзірлейді және бекітеді;

14-2) қызметтің барлық салаларына ортақ мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар мамандарының жекелеген лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын әзірлейді және бекітеді;

15) тиісті қызмет салаларының уәкілетті мемлекеттік органдары әзірлейтін және бекітетін әртүрлі экономикалық қызмет түрлері ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының біліктілік анықтамалықтарын немесе үлгілік біліктілік сипаттамаларын қарайды және келіседі;

16) өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімін, жұмысы жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығына, қосымша ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысына және еңбекке ақы төлеудің жоғарылатылған мөлшеріне құқық беретін ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстардың тізбесін, сондай – ақ оларды беру тәртібін (бұдан әрі-өндірістердің тізімі, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың, ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстардың тізбесі);

17) Еңбек Кодекске және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес топтық жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру үшін комиссия құрады;

18) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы тәуекелдерге мониторинг пен бағалауды ұйымдастырады;

19) еңбек төрелігі туралы үлгілік ережені бекітеді;

20) Орташа жалақыны есептеудің бірыңғай тәртібін белгілейді;

21) мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшысы мен педагогін, сондай-ақ мемлекеттік дене шынықтыру-спорт ұйымының бірінші басшысын қоспағанда, азаматтық қызметке кіру және азаматтық қызметшінің бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу тәртібін айқындайды;

22) ұйымдағы кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға қойылатын жалпы талаптарды айқындайды;

23) еңбек кітапшаларын жүргізу және сақтау нысанын, тәртібін бекітеді;

24) он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің еңбегін қолдануға тыйым салынатын жұмыстардың тізімін, он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің ауыр заттарды алып жүруінің және жүріп-тұруының шекті нормаларын бекітеді;

25) әйелдердің ауырлықтарды қолмен көтеруі мен жылжытуының шекті нормаларын бекітеді;

26) ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі туралы үлгілік ережені бекітеді;

27) өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік аттестаттау тәртібін айқындайды;

28) қызметкерлерді, басшыларды және еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, нұсқау беруді және білімін тексеруді жүргізу қағидалары мен мерзімдерін әзірлейді және бекітеді;

29) Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу, бекіту және қайта қарау тәртібін белгілейді;

30) еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақы тағайындау және төлеу тәртібін айқындайды;

31) жұмыскерлерге диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға, арнайы киімге және басқа да жеке қорғану құралдарына арналған сүт немесе оған теңестірілген тамақ өнімдерін және (немесе) мамандандырылған өнімдерді беру тәртібін бекітеді, сондай-ақ оларды ұжымдық қорғау құралдарымен, санитариялық-тұрмыстық үй-жайлармен және құрылғылармен жұмыс берушінің қаражаты есебінен қамтамасыз ету тәртібін белгілейді;

32) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша жұмыскерлерге диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтану үшін сүт немесе оған теңестірілген тамақ өнімдерін және (немесе) мамандандырылған өнімдерді беру нормаларын бекітеді;

33) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша экономикалық қызметтің әртүрлі түрлері ұйымдарының қызметкерлеріне арнаулы киім және басқа да жеке қорғаныш құралдарын беру нормаларын бекітеді;

34) Жұмыс берушінің қызметін декларациялау тәртібін әзірлейді және бекітеді;

35) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және еңбек қатынастарын реттеу саласындағы ғылыми әзірлемелердің басымдықтарын айқындайды;

36) мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды әзірлеуді ұйымдастырады және оларды іске асыруды жүзеге асырады;

37) ұжымдық еңбек дауларын есепке алу нысанын әзірлейді және бекітеді;

38) мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қызметкерлер санының бірыңғай салааралық нормативтерін әзірлейді және бекітеді;

39-1) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен тиісті қызмет салаларының мемлекеттік органдары әзірлейтін және бекітетін мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қызметкерлер санының салалық нормативтерін келіседі;

40) тиісті қызмет салаларының тиісті уәкілетті мемлекеттік органдары әзірлейтін және бекітетін азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімдерін келіседі;

40-1) еңбекті қорғауды басқару жүйесі туралы үлгілік ережені әзірлейді және бекітеді;

40-2) кәсіптік тәуекелдерді басқару қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

40-3) еңбекті қорғау қызметтері қызметкерлерінің салааралық үлгілік нормативтерін әзірлейді және бекітеді;

40-4) азаматтық қызметшілердің қызметтік әдеп кодексін әзірлейді және бекітеді;

40-5) еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде еңбек шарты туралы мәліметтерді ұсыну және алу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

40-6) қауіптілігі жоғары жағдайларда жұмыстарды жүргізу кезінде рұқсат-нарядтарды ресімдеу және қолдану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

40-7) Қазақстан Республикасының Дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасына сәйкес еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде қамтылған қызметкердің дербес деректерінің құпиялылығын және қорғалуын қамтамасыз етеді;

40-8) биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

40-9) тиісті қызмет салаларының мемлекеттік органдарымен келісім бойынша қызметтің барлық салалары үшін бірыңғай салааралық немесе салааралық үлгілік немесе үлгілік еңбек жөніндегі нормалар мен нормативтерді әзірлейді және бекітеді;

41) Еңбек Кодексте, Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

1.6. Жұмыс берушінің негізгі құқықтары мен міндеттері

1. Жұмыс берушінің құқығы бар:

1) жұмысқа қабылдау кезінде таңдау еркіндігіне;

2) Еңбек Кодексте белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша қызметкерлермен еңбек шарттарын өзгертуге, толықтыруға, тоқтатуға және бұзуға;

3) Өз өкілеттігі шегінде жұмыс берушінің актілерін шығаруға құқылы;

4) өз құқықтары мен мүдделерін білдіру және қорғау мақсатында бірлестіктер (қауымдастықтар, одақтар) құруға және оларға кіруге;

5) жұмыскерлерден еңбек, ұжымдық шарттардың талаптарын, еңбек тәртібі қағидаларын және жұмыс берушінің басқа да актілерін орындауды талап етуге міндетті;

6) Еңбек Кодексте көзделген жағдайларда және тәртіппен қызметкерлерді көтермелеуге, тәртіптік жаза қолдануға, қызметкерлерді материалдық жауапкершілікке тартуға;

7) Еңбек міндеттерін атқару кезінде қызметкердің келтірген залалын өтеуге;

8) еңбек саласындағы өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгінуге;

9) қызметкерге сынақ мерзімін белгілеуге;

10) Еңбек Кодекске және "кәсіптік біліктілік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызметкерлерді кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды, олардың кәсіптік біліктілігін арттыруды және тануды қамтамасыз етуге міндетті;

11) Еңбек Кодекске сәйкес қызметкерді оқытуға байланысты өз шығындарын өтеуге;

12) жеке еңбек дауын қарауға өтініш жасауға келісу комиссиясына, сотқа ретімен;

13) еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінен үміткерлердің (олардың алдын ала келісімімен) және қызметкерлердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді алуға құқылы.

14) Еңбек Кодексте көзделген мақсаттар үшін еңбекші көшіп келушінің жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін жинауға құқылы.

2. Жұмыс беруші міндетті:

1) Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының, келісімдердің, ұжымдық, еңбек шарттарының, өзі шығарған актілердің талаптарын сақтауға;

2) Жұмысқа қабылдау кезінде Еңбек кодексте белгіленген тәртіппен және шарттарда қызметкерлермен еңбек шарттарын жасасуға міндетті;

3) жұмысқа қабылдау кезінде Еңбек кодексінің 32-бабына сәйкес еңбек шартын жасасу үшін қажетті құжаттарды талап етуге міндетті;

4) жұмыскерге еңбек шартында келісілген жұмысты ұсынуға міндетті;

5) қызметкерге Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, еңбек, ұжымдық шарттарда, жұмыс берушінің актілерінде көзделген жалақыны және өзге де төлемдерді уақтылы және толық мөлшерде төлеуге міндетті;

6) қызметкерді ұжымдық шартпен, келісім комиссиясының жұмысы туралы келісіммен (бар болса), еңбек тәртібі қағидаларымен, қызметкердің жұмысына (еңбек функциясына) тікелей қатысы бар жұмыс берушінің өзге де актілерімен және Еңбек Кодексте көзделген жағдайларда жұмыс берушінің басқа да актілерімен жеке өзі немесе оларды курьерлік пошта байланысы, пошта байланысы арқылы жіберу арқылы таныстыруға, факсимильді байланыс, электрондық пошта және өзге де ақпараттық-коммуникациялық технологиялар;

7) жұмыскерлер өкілдерінің ұсыныстарын қарауға және жұмыскерлер өкілдеріне Ұжымдық келіссөздер жүргізу, ұжымдық шарттар жасасу, сондай-ақ олардың орындалуын бақылау үшін қажетті толық және анық ақпаратты беруге;

8) Еңбек кодексінде белгіленген тәртіппен Ұжымдық келіссөздер жүргізуге, Ұжымдық шарт жасасуға;

9) жұмыскерлерге Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына, еңбек, ұжымдық шарттарға сәйкес еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге міндетті;

10) жұмыскерлерді жабдықпен, құралдармен, техникалық құжаттамамен және еңбек міндеттерін орындау үшін қажетті өзге де құралдармен өз қаражаты есебінен қамтамасыз етуге міндетті;

11) Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға ақпарат беруге;

12) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын орындауға міндетті;

13) егер жұмысты жалғастыру қызметкердің және өзге де адамдардың өміріне, денсаулығына қауіп төндіретін болса, жұмысты тоқтата тұруға;

14) қызметкерлерді міндетті әлеуметтік сақтандыруды жүзеге асыруға;

15) қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыруға міндетті;

16) қызметкерге жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын беруге;

17) қызметкерлердің еңбек қызметін растайтын құжаттардың және оларды зейнетақымен қамсыздандыруға және міндетті әлеуметтік сақтандыруға ақшаны ұстап қалу және аудару туралы мәліметтердің сақталуын және мемлекеттік мұрағатқа тапсырылуын қамтамасыз етуге міндетті;

18) жұмыскерді зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайлары және кәсіптік ауру мүмкіндігі туралы ескертуге;

19) жұмыс орындарында және технологиялық процестерде кәсіптік тәуекелдерді болғызбау жөнінде шаралар қабылдауға, өндірістік және ғылыми-техникалық прогресті ескере отырып, профилактикалық жұмыстар жүргізуге;

20) жұмыс уақытын, оның ішінде үстеме жұмыстарды, зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайларында, әрбір қызметкер орындайтын ауыр жұмыстарда есепке алуды жүргізуге;

21) осы Кодекске және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес қызметкердің еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеуге;

22) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның және аумақтық бөлімшенің лауазымды адамдарын, ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігінің жай-күйіне, еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғау мен Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына тексеру жүргізу үшін, сондай-ақ еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және кәсіптік ауруларды тергеп-тексеру үшін қызметкерлердің, еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспекторлардың өкілдерін кедергісіз жіберуге;

23) Қазақстан Республикасының Дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасына сәйкес қызметкердің дербес деректерін жинауды, өңдеуді және қорғауды жүзеге асыруға міндетті;

24) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі бақылауды жүзеге асыруға;

25) Еңбек кодексінде белгіленген тәртіппен келісу комиссиясын құруға құқылы;

25-1) Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы заңнамасында айқындалған тәртіппен және көлемде жұмыс орнын (лауазымын) және орташа жалақысын сақтай отырып, қызметкерге скринингтік зерттеулерден өту үшін демалыс беруге;

26) қызметкермен еңбек шартын жасасу және тоқтату, оған енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы, тармақшаларда көзделген мәліметтерді қамтитын ақпарат енгізуге 1), 2), 3), 4), 5) және 13) 28-баптың 1-тармағының, сондай-ақ 99-бапта көзделген демалыстарды беру туралы мәліметтер Еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындаған тәртіппен еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне;

27) қызметкерлерге тең еңбек үшін тең ақы төлеуді, сондай-ақ қандай да бір кемсітусіз тең өндірістік-тұрмыстық жағдайларды қамтамасыз етуге міндетті.

28) қызметкер сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлау немесе өзі жұмыскері болып табылатын ұйымда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға өзге де жәрдем көрсету мақсатында жүгінген кезде, осы қызметкермен оның ниеті болған кезде Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасында айқындалған тәртіппен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсету туралы ақпаратты жария етпеу туралы келісім жасасуға құқылы.

29) "Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 23-1-бабына сәйкес зейнетақыға дейінгі аннуитеттік сақтандыру шартын жасасуға міндетті.

3. Жұмыс берушінің Еңбек Кодексте көзделген өзге де құқықтары бар және өзге де міндеттерді орындайды.

2. Еңбек қатынастары. Еңбек шарты

2.1. Еңбек шартының мәні Еңбек шарты бойынша қызметкер жұмысты (еңбек функциясын) жеке өзі орындауға, еңбек тәртіптемесінің ережелерін сақтауға міндеттенеді, ал жұмыс беруші қызметкерге шартты еңбек функциясы бойынша жұмыс беруге, Еңбек Кодексте, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде, ұжымдық шартта, жұмыс берушінің актілерінде көзделген еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге, жұмыс берушінің қызметкердің жалақысы.

2.2. Еңбек шартын жасасуға және жұмысқа орналасуға тыйым салулар мен шектеулер

1. Еңбек шартын жасасуға жол берілмейді:

1) медициналық қорытынды негізінде денсаулық жағдайы бойынша адамға қарсы көрсетілген жұмысты орындауға;

2) он сегіз жасқа толмаған азаматтармен ауыр жұмыстарға, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарға, сондай-ақ жұмыс берушінің мүлкі мен басқа да құндылықтарының сақталуын қамтамасыз етпегені үшін, сондай-ақ орындалуы олардың денсаулығы мен адамгершілік жағдайына зиян келтіруі мүмкін жұмыстарға қызметкердің толық материалдық

жауаптылығын көздейтін лауазымдар мен жұмыстарға (ойын бизнесі, түнгі ойын-сауық орындарындағы жұмыс, алкоголь өнімдерін, темекі бұйымдарын, есірткі құралдарын өндіру, тасымалдау және сату, психотроптық заттармен және прекурсорлармен);

3) заңды күшіне енген сот үкіміне сәйкес белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айырылған азаматтармен;

4) Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктермен және азаматтығы жоқ адамдармен жұмыс беруші шетелдік жұмыс күшін тартуға жергілікті атқарушы органның рұқсатын алғанға дейін не шетелдік қызметкер өз бетінше жұмысқа орналасу үшін біліктілігінің сәйкестігі туралы анықтаманы немесе халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен берілген еңбекші көшіп келушіге рұқсатты алғанға дейін немесе оны сақтамай Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шектеулер немесе алып қоюлар;

5) Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын, оқу нысанын көрсете отырып, білім беру ұйымынан немесе қабылдаушы ұйымнан кәсіптік даярлықтан және (немесе) тағылымдамадан өткені туралы анықтаманы және білім алу мақсатында болуға рұқсатты ұсынбаған шетелдік студенттермен және тағылымдамадан өтушілермен;

6) Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктермен және азаматтығы жоқ адамдармен:

отбасын біріктіру мақсатында келуге және болуға Рұқсаттар және Қазақстан Республикасының заңнамасында танылатын Қазақстан Республикасының азаматымен некеде тұрғанын растайтын құжат ұсынбаған;

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шарттарда шұғыл нысанда стационарлық жағдайларда алғашқы медициналық-санитариялық көмекті және мамандандырылған медициналық көмекті жабатын есептелген медициналық сақтандыру шарты жоқ;

7) бір жұмыс беруші – жеке тұлға үй шаруашылығындағы жұмыстарды орындауға (қызметтер көрсетуге) бір мезгілде бестен астам еңбекші көшіп келушілермен бір мезгілде жүргізіледі.

2. Жұмысқа орналасуға жол берілмейді:

1) жарғылық капиталында мемлекет үлесі елу пайыздан асатын мемлекеттік ұйымдар мен ұйымдарды қоспағанда, коммерциялық ұйымға, оның ішінде акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтерде, ұлттық холдингтерде, ұлттық компанияларда, ұлттық даму институттарында, олардың еншілес ұйымдарында дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы жарғылық капиталында) оларға, сондай-ақ заңды тұлғаларға тиесілі, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы аталған еншілес ұйымдарға тиесілі, егер мемлекеттік қызмет тоқтатылғанға дейінгі соңғы жыл ішінде мемлекеттік функцияларды орындау кезеңінде аталған адам өзінің лауазымдық өкілеттіктеріне байланысты осы коммерциялық ұйымның қызметін тексеру нысанында бақылауды тікелей жүзеге асырса, ол мемлекеттік қызмет

тоқтатылғаннан кейін бір жыл ішінде осы коммерциялық ұйымның қызметі оның құзыретіне сәйкес аталған тұлғамен тікелей байланысты болды;

2) Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамның квазимемлекеттік сектор субъектілеріне;

ҚР Конституциялық Сотының 31.08.2023 № 26-НП нормативтік қаулысымен ҚР Еңбек кодексінің 26-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы ҚР Конституциялық Сотының осы түсіндірмесінде Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес деп танылды: "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңымен құқықтық өзара байланыста сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамды квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа орналастыруға шектеу қолданылады аталған ұйымдарда басқару функцияларын орындауға байланысты лауазымдарға үміткер адамдарға қатысты.

3) кәмелетке толмағандардың қатысуымен білім беру, тәрбиелеу және дамыту, демалыс пен сауықтыруды, дене шынықтыру мен спортты, медициналық қамтамасыз етуді, әлеуметтік қызметтер көрсетуді, мәдениет пен өнерді ұйымдастыру саласындағы ұйымға соттылығы бар немесе бар, қылмыстық қудалауға ұшыраған немесе ұшыраған адамдарға (қылмыстық қудалау өздеріне қатысты тоқтатылған адамдарды қоспағанда) жол берілмейді Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларының негізінде) қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін: кісі өлтіру, экстремистік немесе террористік қылмыстар, адам саудасы үшін халықтың денсаулығына және адамгершілікке, жыныстық тиіспеушілікке, денсаулыққа қасақана зиян келтіру;

4) медицина қызметкерлерін қоспағанда, он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлерді және ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлерді қоса атқару жөніндегі жұмысқа.

2.3. Еңбек шартын жасасуға рұқсат етілген жас

1. Он алты жасқа толған азаматтармен еңбек шартын жасасуға жол беріледі.

2. Еңбек шарты жасалуы мүмкін:

1) он бес жасқа толған азаматтар орта білім беру ұйымында негізгі орта, жалпы орта білім алған жағдайларда;

2) оқудан бос уақытында денсаулығына зиян келтірмейтін және оқу процесін бұзбайтын жұмысты орындау үшін он төрт жасқа толған оқушылар;

3) он төрт жасқа толмаған адамдармен кинематография ұйымдарында, театрларда, театр және концерт ұйымдарында, цирктерде осы тармақтың 2) тармақшасында айқындалған шарттарды сақтай отырып, денсаулығына және адамгершілік дамуына нұқсан келтірмей туындылар жасауға және (немесе) орындауға қатысу үшін қатысуға құқығы бар.

3. Осы баптың 2-тармағында айқындалған жағдайларда, кәмелетке толмағанмен қатар, еңбек шартына оның заңды өкілдерінің бірі қол қоюға тиіс.

2.4. Жұмыстан шеттету

1. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда жұмыс беруші немесе қабылдаушы Тарап тиісті уәкілетті мемлекеттік органдардың актілері негізінде жұмыскерді, жіберуші Тараптың жұмыскерін жұмыстан шеттетуге міндетті.

2. 1-тармағында көзделген жағдайлардан басқа, жұмыс беруші немесе қабылдаушы Тарап жіберуші Тараптың қызметкерін, қызметкерін жұмыстан шеттетуге міндетті:

1) жұмыста алкогольдік, есірткілік, уытқұмарлық масаң күйде болған (олардың аналогтары) немесе жұмыс күні ішінде осындай масандық тудыратын заттарды тұтынған;

2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау немесе өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша білімін тексеру бойынша емтихан тапсырмаған;

3) жұмыс беруші немесе қабылдаушы тарап ұсынған жеке және (немесе) ұжымдық қорғау құралдарын пайдаланбайтын;

4) Егер олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті болып табылса, медициналық қарап-тексеруден не ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өтпеген;

5) жұмыскер, жіберуші Тарап қызметкері көлік құралын басқару құқығынан немесе еңбек шартында келісілген жұмысты орындау үшін қажетті басқа да рұқсаттардан айырылған жағдайда;

6) егер оның әрекеттері немесе әрекетсіздігі оның өмірі мен денсаулығына, оның ішінде басқа да қызметкерлерге ауыр зардаптарға, өндірістік жарақаттар мен аварияларға, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі не көліктегі қозғалыс қауіпсіздігінің қағидаларын бұзуға әкеп соқтырса немесе әкеп соқтырса.

3. Жұмыс берушінің немесе қабылдаушы Тараптың өзіне толық материалдық жауапкершілікті қабылдау туралы жазбаша шарт негізінде жіберуші Тараптың қызметкеріне, қызметкеріне берілген мүліктің және басқа да құндылықтардың сақталуын қамтамасыз етпеген қызметкерді, жіберуші Тараптың қызметкерін жұмыстан шеттетуге құқығы бар.

4. Жұмыстан шеттету кезеңінде жіберуші Тараптың қызметкеріне жалақы сақталмайды және жұмыс берушінің немесе қабылдаушы Тараптың қаражаты есебінен еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақы төленбейді.

5. Жіберуші Тараптың қызметкерін, қызметкерін жұмыстан шеттету жұмыс берушінің актісімен немесе қабылдаушы Тараптың актісімен шеттетуге негіз болған себептер анықталғанға және (немесе) жойылғанға дейінгі мерзімге жүзеге асырылады.

6. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, еңбек, ұжымдық шарттарда, жұмыс берушінің актілерінде немесе қабылдаушы Тараптың актісінде көзделген еңбекақы, еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақы және өзге де төлемдер жұмыс беруші немесе қабылдаушы Тарап оларды жұмыстан заңсыз шеттеткен жағдайда жіберуші Тараптың қызметкерінде, қызметкерінде сақталады.

2.5. Еңбек шартын тоқтату негіздері Еңбек шартын тоқтатуға негіз болып табылады:

- 1) тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзу;
- 2) еңбек шартының мерзімінің аяқталуы;
- 3) жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу;
- 4) қызметкерді басқа жұмыс берушіге ауыстыруға байланысты;
- 5) қызметкердің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу;
- 6) тараптардың еркіне тәуелді емес мән-жайлар;
- 7) қызметкердің еңбек қатынастарын жалғастырудан бас тартуы;
- 8) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, қызметкердің сайланбалы жұмысқа (лауазымға) ауысуы немесе оны еңбек қатынастарын жалғастыру мүмкіндігін болдырмайтын лауазымға тағайындауы;
- 9) еңбек шартын жасасу талаптарын бұзу.

2.6. Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзу тәртібі

1. Еңбек шарты тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
2. Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзуға ниет білдірген еңбек шартының тарабы еңбек шартының екінші тарапына хабарлама жібереді. Хабарламаны алған тарап үш жұмыс күні ішінде екінші Тарапқа қабылданған шешім туралы жазбаша нысанда хабарлауға міндетті. Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзу күні қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келісім бойынша айқындалады.

2.7. Мерзім өткеннен кейін еңбек шартын тоқтату тәртібі

1. Белгілі бір мерзімге жасалған еңбек шарты оның мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтатылады.
2. Егер белгілі бір мерзімге бір жылдан кем емес мерзімге жасалған еңбек шартының мерзімі өткен күні жүкті әйел он екі және одан да көп апта мерзімге жүктілік туралы анықтаманы, сондай-ақ баланы асырап алған және жалақысы сақталмай демалысқа өз құқығын пайдалануға тілек білдірген үш жасқа дейінгі баласы бар қызметкерді табыс етеді. уақытша болмаған қызметкерді алмастыру жағдайларын қоспағанда, бала күтімі бойынша еңбек шартының мерзімін ұзарту туралы жазбаша өтініш береді, the жұмыс беруші еңбек шартының мерзімін бала күтімі бойынша демалыс аяқталған күнге дейін ұзартуға міндетті.
3. Белгілі бір жұмысты орындау уақытына жасалған еңбек шартының мерзімі аяқталған күн жұмыс аяқталған күн болып табылады.
4. Уақытша болмаған қызметкерді ауыстыру уақытына жасалған еңбек шартының мерзімінің аяқталу күні жұмыс орны (лауазымы) сақталған қызметкердің жұмысқа шыққан күні не жұмыс орны (лауазымы) сақталған қызметкермен еңбек шартының тоқтатылған күні болып табылады.

2.8. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу негіздері

1. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша қызметкермен еңбек шарты мынадай жағдайларда бұзылуы мүмкін:

1) жұмыс беруші-заңды тұлға таратылған не жұмыс беруші – жеке тұлға қызметі тоқтатылған;

2) қызметкерлер санын немесе штатын қысқарту;

3) жұмыс берушінің экономикалық жай-күйінің нашарлауына әкеп соққан өндіріс, орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуі;

4) аттестаттау нәтижелерімен расталған Біліктіліктің жеткіліксіздігі салдарынан қызметкердің атқаратын лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмеуі;

4-1) қызметкердің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген кәсіптік қызметке қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі;

5) қызметкердің, басшының және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау немесе өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша білімін қайта тексеруден өтпеуі;

5-1) "бағалаушы" біліктілігін беру туралы куәліктен айыру;

6) жұмыскердің осы жұмысты жалғастыруға кедергі келтіретін және оны жалғастыру мүмкіндігін болдырмайтын денсаулық жағдайы салдарынан атқаратын лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмеуі;

7) сынақ мерзімі кезеңіндегі жұмыстың теріс нәтижесі;

8) бір жұмыс күні (жұмыс ауысымы) қатарынан үш және одан да көп сағат бойы дәлелді себепсіз жұмыскердің жұмыста болмауы;

9) жұмыскердің жұмыста алкогольдік, есірткілік, психотроптық, уытқұмарлық масаң күйде (олардың аналогтарында) болған, оның ішінде жұмыс күні ішінде алкогольдік, есірткілік, уытқұмарлық масаң күйді тудыратын заттарды (олардың аналогтарын) пайдаланған жағдайларда;

10) алкогольдік, есірткілік, уытқұмарлық масаң күйде болатын заттарды пайдалану фактісін анықтау үшін медициналық куәландырудан өтуден бас тарту;

11) жұмыскердің өндірістік жарақаттар мен аварияларды қоса алғанда, жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығы үшін ауыр зардаптарға әкеп соққан немесе әкеп соғуы мүмкін еңбекті қорғау немесе өрт қауіпсіздігі не көліктегі қозғалыс қауіпсіздігі қағидаларын бұзуы;

12) жұмыскер жұмыс орны бойынша бөтеннің мүлкін ұрлауды (оның ішінде ұсақ), оны қасақана жоюды немесе соттың заңды күшіне енген үкімімен немесе қаулысымен белгіленген бүлінуді жасаған;

13) ақшалай немесе тауарлық құндылықтарға қызмет көрсететін, сондай-ақ өзінің қызметтік жағдайын өз мүддесіне немесе үшінші тұлғаның мүддесіне орай өзі немесе басқа адамдар үшін материалдық немесе өзге де пайда алудың орнына Жұмыс берушінің мүддесіне қайшы пайдаланатын қызметкердің кінәлі әрекеттерін немесе әрекетсіздігін жасау, егер бұл әрекеттер немесе әрекетсіздік жұмыс беруші тарапынан оған деген сенімін жоғалтуға негіз берсе;

14) тәрбие функцияларын орындайтын қызметкердің осы жұмысты жалғастырумен сыйыспайтын әдепсіз теріс қылық жасауы;

15) қызметкер еңбек міндеттерін орындауға байланысты өзіне белгілі болған мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария еткенде;

16) тәртіптік жазасы бар қызметкер еңбек міндеттерін дәлелді себептерсіз қайта орындамаған немесе қайта тиісінше орындамаған;

17) егер түпнұсқа құжаттар немесе мәліметтер еңбек шартын жасасудан немесе басқа жұмысқа ауыстырудан бас тарту үшін негіз болып табылса, қызметкер еңбек шартын жасасу не басқа жұмысқа ауыстыру кезінде көрінеу жалған құжаттарды немесе мәліметтерді жұмыс берушіге ұсынса;

18) Жұмыс берушінің атқарушы органы басшысының, оның орынбасарының не жұмыс берушінің актісінде айқындалған, жұмыс берушіге материалдық залал келтіруге әкеп соққан жұмыс берушінің филиалының, өкілдігінің және (немесе) өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшесінің басшысының Еңбек міндеттерін бұзуы;

19) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда қызметкерді мемлекеттік құпияларға жіберуді тоқтату;

20) қызметкердің жүктілігі және босануы бойынша демалыста болған жағдайларды қоспағанда, сондай-ақ егер ауру Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін еңбекке жарамсыздықтың неғұрлым ұзақ мерзімі белгіленген аурулар тізбесіне кіретін болса, қызметкердің еңбекке уақытша жарамсыздығы салдарынан қатарынан екі айдан астам жұмысқа келмеуі.

Өндірістік жарақатқа немесе кәсіптік ауруға байланысты еңбекке қабілеттілігінен айырылған қызметкердің жұмыс орны (лауазымы) еңбекке қабілеттілігі қалпына келтірілгенге немесе мүгедектігі белгіленгенге дейін сақталады;

21) Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, қызметкер заңды күшіне енген сот актісіне сәйкес одан әрі жұмыс істеу мүмкіндігін болдырмайтын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған жағдайларда;

22) қызметкер ереуілді заңсыз деп тану туралы не ереуілді тоқтата тұру туралы сот шешімін оның назарына жеткізгеннен кейін ереуілге қатысуды жалғастырған;

23) құрылтайшының, заңды тұлға мүлкінің меншік иесінің не құрылтайшы, меншік иесі уәкілеттік берген тұлғаның (органның) шешімі бойынша атқарушы орган басшысының, заңды тұлғаның алқалы атқарушы органы мүшелерінің өкілеттіктері немесе заңды тұлғаның атқарушы органының жекелеген мүшесінің, сондай-ақ "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және корпоративтік хатшының өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған) немесе заңды тұлғаның уәкілетті органының;

24) тараптардың өзара келісімі бойынша еңбек шартының мерзімін жыл сайын ұзарту құқығымен қызметкердің Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексінде белгіленген зейнеткерлік жасқа толуы;

25) жұмыс берушіге белгісіз себептер бойынша Жұмыскер бір айдан артық жұмыста болмаған жағдайларда жүзеге асырылады.

1-1. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша қызметкермен жасалған еңбек шарты мынадай жағдайларда бұзылуға жатады:

1) шет мемлекеттің басшысында, оның орынбасарында, квазимемлекеттік сектор субъектісінің алқалы басқару органының мүшесі-Қазақстан Республикасының азаматында азаматтығы болған;

2) квазимемлекеттік сектор қызметкерінің сыбайлас жемқорлық қылмыс жасауы.

2. Қосымша жұмыс туралы еңбек шарты Жұмыс берушінің бастамасы бойынша осы жұмыс негізгі болып табылатын қызметкермен еңбек шарты жасалған жағдайда бұзылуы мүмкін.

2.9. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу тәртібі

1. Жұмыс беруші Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша еңбек шартын бұзған кезде, Егер еңбек, ұжымдық шарттарда хабарламаның неғұрлым ұзақ мерзімі көзделмесе, қызметкерді еңбек шартын бұзу туралы кемінде бір ай бұрын хабардар етуге міндетті.

Қызметкердің жазбаша келісімімен еңбек шартын бұзу хабарлама мерзімі аяқталғанға дейін жүргізілуі мүмкін. Еңбек Кодекстің 52-бабы 1-тармағының 2) және 4) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша екі жылдан аз қалған Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексінде белгіленген зейнеткерлік жасқа толғанға дейін жұмыс берушінің және жұмыскерлердің өкілдерінің тең санынан құрылған комиссияның оң шешімі болмай, жұмыскерлермен еңбек шартын бұзуға жол берілмейді.

2. Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген негіз бойынша еңбек шарты бұзылған кезде, Егер еңбек, ұжымдық шарттарда хабарламаның неғұрлым ұзақ мерзімі көзделмесе, жұмыс беруші қызметкерлерді он бес жұмыс күні бұрын еңбек шартының бұзылуы туралы хабардар етуге міндетті. Тараптардың келісімі бойынша хабарлама мерзімі жұмыс істемеген мерзімге барабар жалақы төлеумен ауыстырылуы мүмкін. Хабарламада жұмыс беруші еңбек шартын бұзуға негіз болған себептерді көрсетуге міндетті.

Осы негіз бойынша еңбек шартын бұзу бір мезгілде мынадай шарттарды сақтаған кезде мүмкін болады:

1) құрылымдық бөлімшені (цехты, учаскені) жабу;

2) қызметкерді басқа жұмысқа ауыстыру мүмкіндігінің болмауы;

3) еңбек шартын бұзу үшін негіз болған себептерді (жұмыс берушінің экономикалық өзгерістері мен еңбек шартын бұзу қажеттілігі арасында тікелей байланыстың болуы) көрсете отырып, жұмыскерлердің өкілдерін кемінде бір ай бұрын хабардар ету.

3. Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көзделген негіз бойынша еңбек шартын бұзу, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, құрамында жұмыскерлердің өкілі қатысуға тиіс аттестаттау комиссиясының шешіміне негізделуге тиіс.

Қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу тәртібі, шарттары мен кезеңділігі ұжымдық шартта немесе жұмыс берушінің актісінде айқындалады.

4. Еңбек кодексінің 52 - бабы 1-тармағының 5) тармақшасында көзделген негіз бойынша еңбек шартын бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құрылатын емтихан комиссиясының шешіміне негізделуге тиіс.

5. Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында көзделген негіз бойынша еңбек шартын бұзу үшін қызметкердің осы жұмысты жалғастыруға кедергі келтіретін денсаулық жағдайы салдарынан атқаратын лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмеуі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен медициналық қорытындымен расталуға тиіс.

6. Тармақшаларда көзделген негіздер бойынша еңбек шартын бұзу 8), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17) және 18) Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 65-бабында көзделген тәртіптік жазаны қолдану тәртібі және 66-баптың талаптары сақтала отырып жүргізіледі Еңбек Кодексі.

7. Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 9) тармақшасында көзделген негіз бойынша еңбек шартының бұзылуы медициналық қорытындымен расталуға тиіс.

Қызметкерді медициналық куәландыруға жіберу туралы шешімді Жұмыс берушінің өкілі қабылдайды.

7-1. Еңбек кодексінің 52 - бабы 1-тармағының 10) тармақшасында көзделген негіз бойынша еңбек шартын бұзу қызметкердің медициналық куәландырудан өтуден бас тарту туралы актімен расталуға тиіс.

7-2. Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 13) тармақшасында көзделген негіздеме бойынша еңбек шартын бұзу қызметкердің кінәлі әрекеттер немесе әрекетсіздік жасағанын растайтын негіздемелерді көрсете отырып, ішкі тергеп-тексеру актісімен расталуға тиіс. Ішкі тергеп-тексеру тәртібі Жұмыс берушінің актісімен белгіленеді.

8. Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 20) тармақшасында көзделген негіз бойынша еңбек шартын бұзуға қызметкер еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақты ұсынғаннан кейін жол беріледі.

9. Еңбек шартын Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 24) тармақшасында көзделген негіз бойынша бұзуға жұмыскер Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексінде белгіленген зейнеткерлік жасқа толғаннан кейін, ол зейнеткерлік жасқа толғаннан кейін еңбек шартын бұзу күніне кемінде бір ай қалғанда хабардар ете отырып және еңбек, ұжымдық шарттарда айқындалатын мөлшерде өтемақы төлей отырып, жол беріледі және (немесе) жұмыс берушінің актісімен.

10. Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 25) тармақшасында көзделген негіздеме бойынша еңбек шартын бұзуға жұмыс беруші қызметкерге оның тапсырылғаны туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы болмағаны туралы актіні жіберген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қызметкер болмау себептері туралы ақпарат ұсынбаған кезде жол беріледі.

11. Еңбек кодексінің 52-бабы 1-1-тармағының 1) тармақшасында көзделген негіз бойынша еңбек шартын бұзу Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдарының немесе Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызмет органдарының ұсынуы негізінде жүргізіледі.

12. Еңбек кодексінің 52 - бабы 1-1-тармағының 2) тармақшасында көзделген негіз бойынша еңбек шартын бұзу:

1) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін соттың заңды күшіне енген айыптау үкімі;

2) соттың заңды күшіне енген қаулысы немесе қылмыстық қудалау органының қылмыстық істі тоқтату туралы прокурор бекіткен қаулысы 3), 4), 9), 10) және 12) Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабының бірінші бөлігі немесе 36-бабы.

3. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу

3.1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу мыналарды қамтиды:

1) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуын мемлекеттік қадағалау, бақылау және мониторингтеу;

2) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу және қабылдау;

3) еңбек жағдайларын жақсарту, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қауіпсіз техника мен технологияларды әзірлеу және енгізу, қызметкерлерді жеке және ұжымдық қорғау жөніндегі қызметті экономикалық ынталандыру жүйелерін құру және іске асыру;

4) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамасының сақталуын мемлекеттік, ішкі бақылаудың тиімділігін арттыру;

5) еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды жақсарту жөніндегі отандық және шетелдік озық жұмыс тәжірибесін ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу;

6) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан зардап шеккен қызметкерлердің, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің заңды мүдделерін қорғау;

7) өндірістің және еңбекті ұйымдастырудың қазіргі техникалық деңгейі кезінде жойылмайтын ауыр жұмыс және зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыс үшін кепілдіктер мен өтемақылар белгілеу;

8) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру;

9) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ауруларды есепке алудың бірыңғай тәртібін белгілеу;

10) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы бірыңғай ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

11) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық.

3.2. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар және іс-шараларды қаржыландыру

1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді және олардың еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған қағидаларды, рәсімдер мен нормативтерді қамтуға тиіс.

2. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды жұмыс берушілер мен қызметкерлер Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыру кезінде орындау үшін міндетті.

3. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру Жұмыс берушінің қаражаты және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен жүзеге асырылады. Жұмысшылар бұл мақсаттарға жұмсамайды.

Қаражат көлемі Жұмыс берушінің актісімен немесе ұжымдық шартпен анықталады.

3.2. Қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері

1. Қызметкердің құқығы бар:

1) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарға сәйкес жабдықталған жұмыс орны;

2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарға, сондай-ақ еңбек, ұжымдық шарттарға сәйкес санитариялық-тұрмыстық үй-жайлармен, жеке және ұжымдық қорғау құралдарымен қамтамасыз ету;

3) аумақтық бөлімшеге оның жұмыс орнында еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды зерттеп-қарауды жүргізу туралы өтініш;

4) еңбек жағдайларын, қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды жақсартуға байланысты мәселелерді тексеруге және қарауға жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы қатысуы;

5) жұмыс беруші жұмыскерді жеке және (немесе) ұжымдық қорғау құралдарымен қамтамасыз етпеген жағдайда және оның денсаулығына немесе өміріне қауіп төндіретін жағдай туындаған кезде бұл туралы тікелей басшыға

немесе жұмыс берушіге жазбаша хабарлай отырып, жұмысты орындаудан бас тарту;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Еңбек міндеттерін қауіпсіз атқару үшін қажетті білім беру және кәсіптік даярлау;

7) жұмыс берушіден жұмыс орнының және ұйымның аумағының сипаттамасы, еңбек жағдайларының жай-күйі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы, қолданыстағы кәсіптік тәуекел туралы, сондай-ақ оны зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғау жөніндегі шаралар туралы анық ақпарат алу;

8) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты ұйымның жұмысын тоқтата тұру уақытына жалақыны сақтау.

2. Қызметкер міндетті:

1) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормалардың, қағидалар мен нұсқаулықтардың талаптарын сақтауға міндетті;

2) жұмыс берушіге немесе жұмысты ұйымдастырушыға жұмыскерлердің әрбір өндірістік жарақаты және денсаулығының өзге де зақымдануы, кәсіптік аурудың (уланудың) белгілері туралы, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдай туралы дереу хабарлауға;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен міндетті алдын ала және мерзімді медициналық қарап-тексеруден, сондай-ақ ауысым алдындағы және өзге де медициналық куәландырудан өтуге;

4) Жұмыс берушінің талабы бойынша жұмыс берушінің актісінде көзделген жағдайларда, сондай-ақ басқа жұмысқа ауыстыру кезінде профилактикалық медициналық қарап-тексеруден өтуге міндетті;

5) Еңбек міндеттерін жалғастыруға кедергі келтіретін мүгедектік белгіленгені немесе денсаулық жағдайының өзге де нашарлағаны туралы жұмыс берушіге хабарлауға;

6) жұмыс беруші ұсынатын жеке және ұжымдық қорғау құралдарын мүлтіксіз қолдануға және мақсаты бойынша пайдалануға;

7) мемлекеттік еңбек инспекторының, еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспектордың, ішкі бақылау мамандарының талаптарын және медициналық мекемелер белгілеген емдеу және сауықтыру іс-шараларын орындауға міндетті;

8) жұмыс беруші айқындаған және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша оқудан, нұсқама беруден және білімін тексеруден өтуге міндетті.

3.4. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері

1. Жұмыс берушінің құқығы бар:

1) жұмыс орындарында қолайлы еңбек жағдайларын жасауға жәрдемдескені, қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау жөніндегі ұтымды ұсыныстары үшін қызметкерлерді көтермелеуге;

2) осы Кодексте белгіленген тәртіппен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды бұзатын қызметкерлерді жұмыстан шеттетуге және тәртіптік жауаптылыққа тартуға;

3) қызметкерден өндірістегі жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі талаптардың мүлтіксіз сақталуын талап етуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе жұмыс берушінің актісінде көзделген жағдайларда қызметкерлерді профилактикалық медициналық қарап-тексеруге өз қаражаты есебінен жіберуге міндетті.

2. Жұмыс беруші міндетті:

1) кәсіптік тәуекелге бағалау жүргізуге және профилактика жүргізу, өндірістік жабдықтар мен технологиялық процестерді неғұрлым қауіпсіз процестерге ауыстыру жолымен оны барынша азайту және алып тастау жөнінде шаралар қабылдауға;

2) Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, нұсқау беруді, білімін тексеруді жүргізуге, сондай-ақ өндірістік процесті және жұмыстарды өз қаражаты есебінен қауіпсіз жүргізу жөніндегі құжаттармен қамтамасыз етуге міндетті;

3) жұмыс берушінің актісімен бекітілген тізімге сәйкес еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындаған тәртіппен кадрлардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын ұйымдарда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша басшыларды және еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды оқытуды және олардың білімін тексеруді кезең-кезеңімен үш жылда кемінде бір рет ұйымдастыруға;

4) жұмыскерлерге қажетті санитариялық-гигиеналық жағдайлар жасауға, жұмыскерлердің арнайы киімдері мен аяқ киімдерін беруді және жөндеуді, оларды профилактикалық өңдеу құралдарымен, жуу және дезинфекциялау құралдарымен, медициналық қобдишамен, сүтпен немесе баламалы тамақ өнімдерімен және (немесе) диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған мамандандырылған өнімдермен, жеке және ұжымдық қорғау құралдарымен жабдықтауды қамтамасыз етуге еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нормаларға сәйкес;

5) он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлерді тасымалдауға және жүріп-тұруға олар үшін белгіленген шекті нормалардан асатын ауыртпалықтарға жол бермеуге;

6) әйелдердің өздері үшін белгіленген шекті нормалардан асатын салмақтарды қолмен көтеруіне және орнын ауыстыруына жол бермеуге;

7) Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және кәсіптік ауруларды тіркеуді, есепке алуды және талдауды жүзеге асыруға міндетті;

8) тоқсанына бір рет еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға және аумақтық бөлімшеге қызметкерлердің өкілдеріне олардың жазбаша сұрау салуы бойынша еңбек жағдайларының, қауіпсіздігінің және еңбекті қорғаудың жай-күйін мониторингілеу үшін қажетті ақпаратты беруге міндетті;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді қамтамасыз етуге міндетті;

10) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамалары мен қорытындыларын орындауға міндетті;

11) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен қағидаларға сәйкес жұмыскерлер өкілдерінің қатысуымен өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша мерзімді, кемінде бес жылда бір рет аттестаттаудан өткізуге;

12) жұмыскерді еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде жазатайым оқиғалардан сақтандыруға және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындаған тәртіппен жұмыскерді еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартын жасасу туралы мәліметтерді еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға жіберуге міндетті;

13) авариялық жағдайдың дамуын және травматикалық факторлардың басқа адамдарға әсерін болғызбау жөнінде шұғыл шаралар қабылдауға;

14) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеуді, бекітуді және қайта қарауды жүзеге асыруға міндетті;

15) келісімде, ұжымдық шартта, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, сондай-ақ еңбек жағдайлары өзгерген не кәсіптік ауру белгілері пайда болған басқа жұмысқа ауысқан кезде қызметкерлерді міндетті, мерзімді (еңбек қызметі барысында) медициналық қарап-тексерулерді және ауысым алдындағы медициналық куәландыруды өз қаражаты есебінен жүргізуге;

16) еңбекті қорғауды басқару жүйесін енгізуге және оның жұмыс істеуін бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

4. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды ұйымдастыру.

4.1. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау

1. Өндірістік объектілер еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік аттестаттауға жатады.

2. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды өндірістік объектілерді аттестаттауды жүргізу жөніндегі мамандандырылған ұйымдар кезең-кезеңімен кемінде бес жылда бір рет жүргізеді.

3. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік аттестаттаудан өткізу тәртібін еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындайды.

4. Еңбек жағдайлары бойынша өндірістік объектілерді кезектен тыс аттестаттау еңбек жағдайлары бойынша өндірістік объектілерді аттестаттауды жүргізу тәртібінің бұзылуы анықталған кезде еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды мемлекеттік бақылау және қадағалау органының талабы бойынша жүргізіледі.

Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша кезектен тыс аттестаттау нәтижелері өндірістік объектіні еңбек жағдайлары бойынша алдыңғы аттестаттау материалдарына қосымша түрінде ресімделеді.

5. Еңбек жағдайлары бойынша өндірістік объектілерді аттестаттауды жүргізуді ұйымдастыру үшін жұмыс беруші құрамында еңбек жағдайлары бойынша өндірістік объектілерді аттестаттау жөніндегі құжаттаманы жасауға, жүргізуге және сақтауға жауапты төраға, мүшелер және хатшы бар аттестаттау комиссиясын құру туралы тиісті бұйрық шығарады.

6. Аттестаттау комиссиясының құрамына басшы не оның орынбасары, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметтерінің және келісім бойынша өзге де бөлімшелердің мамандары, сондай-ақ қызметкерлердің өкілдері енгізіледі.

Жұмыскерлер өкілдерінің аттестаттау комиссиясына қатысудан бас тартуы өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттаудан өткізбеу үшін негіз болып табылмайды.

7. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау аяқталғаннан кейін өндірістік объектілерді аттестаттауды жүргізу жөніндегі мамандандырылған ұйым күнтізбелік он күн ішінде өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау нәтижелері туралы мәліметтерді өзі белгілеген тәртіппен еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға жібереді.

8. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау нәтижелері өндірістік объектіні аттестаттау актісі шығарылған кезден бастап күшіне енеді.

9. Өндірістік объектілерді аттестаттаудан өткізу тәртібінің сақталуын бақылауды мемлекеттік еңбек инспекторлары жүзеге асырады.

4.2. Жұмыс орындарының қауіпсіздік талаптары

1. Жұмыс орындары орналастырылатын ғимараттар (құрылыстар) өз құрылымы бойынша олардың функционалдық мақсатына және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келуге тиіс.

2. Жұмыс жабдығы жабдықтың осы түрі үшін белгіленген қауіпсіздік нормаларына сәйкес келуі, тиісті техникалық паспорттары (сертификаты), ескерту белгілері болуы және жұмыс орындарында жұмыскерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қоршаулармен немесе қорғау құрылғыларымен қамтамасыз етілуі тиіс.

3. Қызметкерлердің үй-жайдан авариялық жолдары мен шығулары белгіленуі, бос қалуы және ашық ауаға немесе қауіпсіз аймаққа шығарылуы тиіс.

4. Қауіпті аймақтар нақты белгіленуі керек. Егер жұмыс орындары жұмыс сипатына байланысты қызметкерге қауіп төндіретін қауіпті аймақтарда болса, онда мұндай орындар бөгде адамдардың осы аймақтарға кіруіне кедергі келтіретін құрылғылармен жабдықталуы керек.

Ұйымның аумағында жаяу жүргіншілер мен технологиялық көлік құралдары қауіпсіз жағдайда жүруге тиіс.

5. Жұмыс уақыты ішінде жұмыс орындары орналасқан бөлмедегі температура, жарықтандыру, сондай-ақ желдету санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келуі керек.

6. Құрылыс алаңында бір мезгілде бірнеше ұйым (екі және одан да көп) жұмыс жүргізген кезде олардың осы Кодекске және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтауы жөніндегі жұмыстарды жалпы үйлестіруді бас мердігер жүзеге асырады.

4.3. Қызметкерлерді міндетті медициналық тексеру

1. Жұмыс беруші өз қаражаты есебінен ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарда істейтін қызметкерлерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімді медициналық қарап-тексерулер мен тексерулер жүргізуді ұйымдастыруға міндетті.

2. Қауіптілігі жоғары жұмыстармен, машиналармен және механизмдермен айналысатын қызметкерлер ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өтуі тиіс. Ауысым алдындағы медициналық куәландыруды талап ететін кәсіптердің тізімін Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайды.

5. Байланысты жазатайым оқиғаларды тергеу және есепке алу еңбек қызметімен.

5.1. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексерудің және есепке алудың жалпы ережелері

1. Осы Кодекске сәйкес қызметкерлердің еңбек қызметіне байланысты және еңбекке жарамсыздыққа не өлімге әкеп соққан денсаулығының зақымдану жағдайлары, сондай-ақ:

- 1) оқу орындарында оқитын адамдар кәсіптік практикадан өткен кезде;
- 2) әскери қызмет өткеруге, арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткеруге байланысты емес жұмыстарды орындауға тартылған әскери қызметшілерді, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін;
- 3) бас бостандығынан айыру орындарында және сот үкімі бойынша еңбекке тартылатын адамдарды;
- 4) азаматтық қорғау, әскерилендірілген күзет саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының жеке құрамының, авариялардың, дүлей зілзалалардың зардаптарын жою, адам өмірі мен мүлкін құтқару жөніндегі ерікті командалардың мүшелерінің қатысуымен жүзеге асырылады.

2. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар, жіберуші Тарап жұмыскерлерінің, жұмыскерлерінің еңбек міндеттерін атқарумен байланысты, еңбекке жарамсыздыққа не өлімге әкеп соққан, егер олар орын алса, денсаулығының зақымдануы ретінде есепке алынуға жатады:

1) Жұмыс орнын, өндіріс құралдарын, жеке қорғану құралдарын және басқа да әрекеттерді дайындау және ретке келтіру кезінде жұмыс уақыты басталар алдында немесе аяқталғаннан кейін;

2) қызметі Қызмет көрсету объектілері арасындағы жүріп-тұрумен байланысты жұмыскердің, жіберуші Тарап қызметкерінің жүру жолы бойынша жұмыс орнында жұмыс уақыты ішінде, оның ішінде жұмыс берушінің немесе қабылдаушы Тараптың тапсырмасы бойынша, сондай-ақ Еңбек міндеттерін орындау кезінде іссапар кезінде;

3) жұмыс беруші немесе қабылдаушы тарап ұсынған көлік құралында жұмысты орындау орнына немесе жұмыстан барған кезде;

4) Жұмыс берушінің немесе қабылдаушы Тараптың оны қызметтік мақсаттарда пайдалану құқығына жазбаша келісімі болған кезде жеке көлік құралында;

5) жұмыс берушінің немесе қабылдаушы тараптың мүддесі үшін өз бастамасы бойынша іс-әрекеттер жасаған кезде;

6) вахталық әдіспен жұмыс істейтіндердің жұмыс беруші немесе қабылдаушы тарап ұсынған көлік құралында жұмысқа немесе кері жұмысқа жиналу (вахта кезеңінде тұру) орнынан жүру жолы бойынша жүзеге асырылады.

3. Тергеп-тексеру барысында олардың орын алғаны объективті түрде анықталған жіберуші Тарап қызметкерлерінің, қызметкерлерінің еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар, денсаулығының зақымдануы ретінде есепке алынбайды:

1) жәбірленуші өз бастамасы бойынша жұмыскердің, жіберуші Тарап қызметкерінің функционалдық міндеттеріне кірмейтін және жұмыс берушінің немесе қабылдаушы Тараптың мүдделеріне байланысты емес жұмыстарды немесе өзге де әрекеттерді орындаған кезде, оның ішінде вахталық әдіспен жұмыс істеу кезінде ауысымаралық демалыс, демалу және тамақтану үшін үзіліс кезеңінде;

2) негізгі себеп алкогольдік мас болу, жәбірленушінің уытты және есірткі заттарын (олардың аналогтарын) пайдалану жағдайы болған жағдайда;

3) өз денсаулығына қасақана (қасақана) зиян келтіру нәтижесінде, сондай-ақ зардап шеккен адам қылмыстық құқық бұзушылық жасаған кезде;

4) медициналық қорытындымен расталған өндірістік факторлардың әсеріне байланысты емес, зардап шеккен адамның денсаулығының кенеттен нашарлауына байланысты.

4. Кәсіптік аурулар жағдайларын тергеп-тексеруді жұмыс беруші халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы заңнамасында айқындалатын тәртіппен жүргізеді.

5. Денсаулық сақтау ұйымдарының жауапты лауазымды адамдары екі жұмыс күнінен кешіктірмей жұмыс берушілерді және аумақтық бөлімшені өндірістік жарақатпен немесе еңбек қызметіне байланысты қызметкерлердің денсаулығының зақымдануымен алғашқы жүгінудің әрбір жағдайы туралы, сондай-ақ халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы

саласындағы мемлекеттік органға жіті кәсіптік ауру (улану) жағдайлары туралы хабардар етуге тиіс.

6. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және өндірістегі кәсіптік ауруларды тергеп-тексеруді ұйымдастыруға және тіркеуге жұмыс беруші жауапты болады.

7. Жіберуші Тарап қызметкерлерінің еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және өндірістегі кәсіптік ауруларды тергеп-тексеруді ұйымдастыруға, сондай-ақ жіберуші Тарап өкілін объектіге не жұмыс орнына жіберуге жауапты қабылдаушы Тарап болады.

5.2. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеу кезіндегі жұмыс берушінің міндеттері

1. Жұмыс беруші міндетті:

1) зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек көрсетуді және қажет болған жағдайда оны денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыруға;

2) тергеп-тексеру басталғанға дейін еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға орнындағы жағдайды (жабдықтар мен тетіктердің, Еңбек құралдарының жай-күйін) оқиға болған сәттегідей, егер бұл басқа адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмесе, ал өндірістік процестің үздіксіздігінің бұзылуы аварияға әкеп соқпаса, ал өндірістік процестің үздіксіздігінің бұзылуы сондай ақ апат болған жерді суретке түсіріңіз;

3) жәбірленушінің жақын туыстарын жазатайым оқиға туралы дереу хабардар етуге және осы Кодексте, өзге де нормативтік құқықтық актілерде айқындалған мемлекеттік органдар мен ұйымдарға хабарлама жіберуге;

4) арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссия мүшелерін еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру үшін оқиға орнына жіберуге міндетті.

2. Жұмыс беруші бір тәулік ішінде еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға туралы дереу хабарлайды:

1) аумақтық бөлімшеге;

2) қауіпті өндірістік объектілерде болған жазатайым оқиғалар кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне;

3) кәсіптік ауру немесе улану жағдайлары туралы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесіне;

4) қызметкерлердің өкілдеріне;

5) жазатайым оқиға болған жердегі құқық қорғау органына және арнайы тергеп-тексеруге жататын жағдайларда өндірістік және ведомстволық бақылау мен қадағалаудың уәкілетті органдарына беріледі.

2-1. Жұмыс беруші дереу, бірақ үш жұмыс күнінен кешіктірмей, жазатайым оқиғаның басталғаны туралы өзіне белгілі болғандай, қызметкерді еңбек

(қызметтік) міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан сақтандыру шартын жасасқан сақтандыру ұйымын хабардар етеді.

3. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру кезінде комиссияның талабы бойынша жұмыс беруші өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді:

1) Техникалық есептеулерді орындау, зертханалық зерттеулер, сынақтар, басқа да Сараптамалық жұмыстар жүргізу және осы мақсатта сарапшы-мамандарды тарту;

2) оқиға орнын және бүлінген объектілерді суретке түсіру, жоспарлар, эскиздер, схемалар жасау;

3) тергеп-тексеру жүргізу үшін қажетті көлікті, қызметтік үй-жайды, байланыс құралдарын, арнайы киімді және басқа да жеке қорғану құралдарын беру;

4) ұсыну:

жұмыс орнының жай – күйін, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың (жоспарлардың, Эскиздердің, схемалардың, ал қажет болған жағдайда оқиға орнының фото – және бейнематериалдарының және басқалардың) болуын сипаттайтын құжаттар;

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша зардап шеккендердің білімін тексеру хаттамалары мен нұсқаулықтарды тіркеу журналдарынан үзінді көшірмелер, еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаның куәгерлері мен лауазымды тұлғалардың сауалнамаларының хаттамалары, зардап шеккендердің түсіндірмелері, мамандардың сараптамалық қорытындылары;

зертханалық зерттеулер мен эксперименттердің нәтижелері;

зардап шеккен адамның денсаулығына келтірілген зиянның сипаты мен ауырлығы немесе оның қайтыс болу себебі туралы, алкогольдік, есірткілік немесе уытты мас болу белгілерінің болуы (болмауы) туралы медициналық қорытынды; жәбірленушіге арнайы киім мен басқа да жеке қорғаныс құралдарын беруді растайтын құжаттардың көшірмелері;

осы өндірісте (объектіде) бұрын берілген мемлекеттік еңбек инспекторлары мен аумақтық мемлекеттік қадағалау органы лауазымды адамдарының нұсқамаларынан үзінді көшірмелер (егер еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға ұйымда немесе осы органның бақылауындағы объектіде болған болса);

комиссияның қалауы бойынша істі қарауға қатысы бар басқа да құжаттар.